DAS ERFOLGREICHE KONZEPT SEIT 1999

DAS HAUS DES JUGENDRECHTS STUTTGART



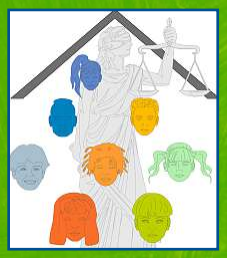


POLIZEI

STAATSANWALTSCHAFT

JUGENDAMT

AMTSGERICHT





1. Juni 1999. Start der erfolgreichen Arbeit im *Haus des Jugendrechts* in Stuttgart-Bad Cannstatt und Münster. Vorbild für zahlreiche weitere Häuser dieser Art im gesamten Bundesgebiet. Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt und Amtsgericht gehen gemeinsam neue Wege im Umgang mit Jugenddelinquenz. Einheitliche Zuständigkeiten, feste Ansprechpartner, abgestimmtes Handeln. Die jungen Menschen in ihrer sozialen Entwicklung fördern, vor weiterem Fehlverhalten bewahren. Maßnahmen und Hilfen aller Beteiligten gut abstimmen. Individueller Maßanzug für die momentane Lebenssituation. Transparenz gegenüber Tätern und Opfern. Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen. An der Schwelle zur Kriminalität gemeinsam zum Wohle der Jugendlichen reagieren.

INHALTSVERZEICHNIS

Editorial Seite 4

Das Haus des Jugendrechts – die Erfolgsgeschichte Seite 8

Der Weg zum Haus des Jugendrechts Seite 11
Die Vision Seite 11
Die Planungsphase Seite 11
Das Wohnortprinzip bei der Polizei Seite 12
Unter einem Dach Seite 12
Kosten Seite 13

Entwicklungen Seite 15
Wir mussten uns zusammenraufen Seite 15
Örtlicher Bereich Seite 15
Virtuelles Haus des Jugendrechts Seite 15
Politische Bewertung Seite 16
Erweiterung Haus des Jugendrechts Seite 16

Repression Seite 17
Kernpunkte unserer Arbeit Seite 17
Informationswege Seite 17
Genutzte Zeit ist sinnvolle Zeit Seite 20
Der Täter-Opfer-Ausgleich Seite 21
Verteidigung Seite 22
Transparenz Seite 22
Wissenschaftliches Ergebnis Seite 23

Prävention Seite 26
Vernetzung Seite 26
Projekte Seite 28
Finanzierung Seite 28

Fälle aus der Praxis Seite 31

Das Haus des Jugendrechts im Echo ... Seite 51
... der Schulen Seite 51
... der Jugendhilfeeinrichtungen Seite 51
... der Bezirksvorsteher Seite 52
... der Interessierten Seite 52
... der Medien Seite 52

Impulse Seite 55

Bis heute hat diese Vision ihre Kraft nicht verloren Seite 57

Haus des Jugendrechts ... ... alles auf einen Blick Seite 58

Daten und Fakten Seite 61
Historie Seite 61
Personalstand Seite 62
Sachliche Zuständigkeit Seite 62

Literaturverzeichnis Seite 63

So können Sie uns erreichen Seite 64



Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Kerner
Seniorprofessor der Universität Tübingen.
Emeritierter Ordinarius für Kriminologie,
Jugendstrafrecht, Strafvollzug und
Strafprozessrecht (Direktor des Instituts
für Kriminologie bis 30.9.2011)

Grundlagen des Verfahrens in Jugendsachen und kreative Gestaltungsmöglichkeiten für die Häuser des Jugendrechts.

Das Verfahren in Jugendsachen soll nach der guten traditionellen Grundorientierung des deutschen Jugendkriminalrechts, als einer Mischung von strafrechtlichen und jugendhilferechtlichen Elementen, in einem besonderen Maße erzieherisch ausgerichtet sein. Dies gilt stets für Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren. Aber auch für junge Menschen von 18 bis unter 21 Jahren, die in vielen anderen Hinsichten vom Gesetz als Volljährige eingestuft sind, kann ein individualisierend – fördernder Umgang wesentlich zu einer künftigen Legalbewährung und zur sozialen Integration beitragen. Jungerwachsene können nach Jugendstrafrecht behandelt werden, wenn die ihnen vorgeworfenen Taten ganz typisch sind für Verhaltensweisen, die man sonst von unreifen Jugendlichen zu erleben pflegt (sog. „Jugendverfehlungen").

Aus lerntheoretischen Experimenten und Forschungen der Persönlichkeitspsychologie wie der Sozialpsychologie wissen wir, dass erzieherisch ausgerichtete Interventionen bei Fehlverhalten junger Menschen als Lebenserfahrung dann besonders einprägsam und künftig verhaltensbestimmend sind, wenn sie rasch und personal getragen erfolgen. „Rasch" meint dabei, dass die Reaktion erfolgen soll, bevor sich die intellektuelle wie emotionale „Erinnerung" verflüchtigt. In der Praxis wird regelmäßig die Polizei den Erstkontakt bekommen. In einer Erstvernehmung, die durch Zuwendung gekennzeichnet ist und bei der ein junger Tatverdächtiger sich als Person geachtet erlebt, kann das Vernehmungsgeschehen nachhaltig wirkende „Zeichen" setzen.

Auf die damit verbundenen erzieherischen Erfahrungseindrücke können später die anderen Verfahrensbeteiligten zielführend aufbauen. Individualisierte Reaktionen oder Sanktionen sollen und können dazu beitragen, dass ein junger Mensch einzusehen lernt, Unrecht begangen zu haben. Unrechtseinsicht bildet eine gute Basis für Verantwortungsübernahme gegenüber Geschädigten, besonders personalen Opfern. Sie fördert die Bereitschaft, Hilfe zur Vermeidung künftiger neuer Straftaten zu akzeptieren. Dies entweder anstelle oder auch neben einer leichten Sanktion bzw. einer ggf. unvermeidlichen Kriminalstrafe im Bedarfsfall.

Das Jugendstrafverfahren bietet unterschiedliche Möglichkeiten individualisierte Hilfen, Sanktionen oder auch Strafen miteinander zu kombinieren. In Häusern des Jugendrechts ist dafür geballte Kompetenz aufgrund der direkten Zusammenarbeit von Fachleuten verschiedener Behörden versammelt.

EDITORIAL

Mit dem Ziel, eine Veränderungsbereitschaft zu wecken und tatsächliche Veränderungen zu unterstützen, wird den jungen Menschen aktivierende Hilfe angeboten: Hilfe zur Selbsthilfe, zur Stärkung eines positiven Selbstbildes, zur Festigung des Vertrauens in die Fähigkeit zur selbständigen Lebensgestaltung („Selbstwirksamkeit") und zur Stabilisierung des Fremdvertrauens sowie der Bindungsfähigkeit.

In Häusern des Jugendrechts gibt es zudem weniger „Sand im Getriebe" als sonst im behördlichen Umgang. Das nach Recht, Gesetz und Erlassen usw. notwendige förmliche Vorgehen gelingt leichter als sonst. Denn alle Mitwirkenden kennen einander persönlich. Sie sind aufgrund ihrer alltäglichen Arbeitskontakte über die Verfahrensregeln sowie bürokratischen Besonderheiten der jeweilig „anderen Seite" zutreffend informiert. Das informell eingespielte Miteinander erlaubt es, Zwänge und Beschränkungen beim gegenseitigen Informationsaustausch von vornherein einzuplanen. Unterschiedliche Datenschutzregeln bilden ein oft besonders herausforderndes Beispiel. Ein früher substantieller Informationsaustausch (z.B. nach § 70 JGG) erlaubt zeitnah aufeinander abgestimmte parallele Erhebungen, Ermittlungen und Planungen. Dies trägt zu einer günstigen Verfahrensbeschleunigung allgemein, aber auch zur Einsparung von Ressourcen bei.

Die flexible Vorgehensweise dient dem Ziel, auf jeder Verfahrensstufe eine für den Einzelfall möglichst optimal passende Lösung zu finden. Das deutsche Recht bietet der Praxis dafür gut geeignete Normen an:

- *Der Jugendrichter kann vom ersten Tag der Ermittlungen an „vorläufige Anordnungen über die Erziehung" eines jungen Beschuldigten treffen oder die Jugendgerichtshilfe um die rasche Prüfung bitten, ob besondere Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz seitens des Jugendamts angezeigt sind und alsbald effektiv gewährt werden können (§ 71 Abs. 1 JGG)[1]. Der Jugendrichter kann dann, wenn junge Beschuldigte ganz akut in einer sie selbst oder/und andere gefährdenden Krise sind, eine Heimunterbringung anordnen (§ 71 Abs. 2 JGG).*

- *Zur Klärung in schwierigen Grenzfällen, etwa bei Anzeichen von Fluchtgefahr oder unmittelbar drohender Gefahr der Begehung von neuen nicht unerheblichen Straftaten, kann der im Haus des Jugendrechts tätige Vertreter der Jugendgerichtshilfe sogleich im Sinne der Haftentscheidungshilfe als sog. „Haftvermeidungshilfe" für den Richter substantiell prüfen, ob eine intensive jugendrechtliche Hilfeform gefunden werden kann, aufgrund derer ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft, ggf. aber selbst eine Heimeinweisung mit richterlichem Unterbringungsbefehl überflüssig wird[2].*

[1] *In Verbindung mit § 38 JGG sowie §§ 27 ff. und § 52 SGB VIII. Bei „Gefährdung des Kindeswohls" ggf. auch Anrufung des Familiengerichts nach § 50 SGB VIII, 157 ff FamFG und §§ 1666, 1666a BGB.*

[2] *§§ 71 Abs. 2, 72, 72a und 89c JGG; §§ 112 ff. StPO*

■ *Bereits bei der „ersten Vernehmung" durch Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Richter geht es darum, die „persönlichen Verhältnisse" junger Beschuldigter so weit wie möglich anzusprechen und dabei abzuklären, ob und ggf. welche akuten Hilfen oder Maßnahmen angezeigt sind. Die jungen Menschen sollen „in geeigneten Fällen" auch sogleich auf in ihrem Fall nahe liegende Möglichkeiten hingewiesen werden, in ein Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren (TOA) einzusteigen, das je nach den Einzelheiten des Tatgeschehens und der Tatfolgen auch mit Schadenswiedergutmachung verbunden werden kann[3]. In Häusern des Jugendrechts kann dies ohne Reibungsverluste arrangiert werden.*

■ *Die Opfer von Straftaten junger Menschen können in Häusern des Jugendrechts besonders früh und effektiv auf ihre Rechte, Optionen, Hilfemöglichkeiten und Informationsquellen hingewiesen werden.*

■ *Besonders günstig ist es, wenn ein TOA freiwillig alsbald nach der Tat, spätestens vor dem Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft (§ 169a StPO), schon erfolgreich durchgeführt worden ist oder doch baldigen Erfolg verspricht. Dann kann der Staatsanwalt, wenn nicht aus anderen Gründen eine Anklage unerlässlich erscheint, im Wege der sog. Diversion von weiterer Verfolgung absehen (§ 45 Abs. 2 S. 2 JGG); nach Einreichung einer Anklage kann der Jugendrichter, wenn inzwischen positive Entwicklungen stattgefunden haben, das Verfahren einstellen (§ 47 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 JGG).*

■ *Nicht selten sind Opfer aus schwereren Fällen nach TOA-Gesprächen in positiver Motivation bereit, sich mit einer Teilerstattung ihrer Schäden oder einem verminderten Schmerzensgeldbetrag zu begnügen. Manchen Opfern reicht auch eine als offen und aufrichtig erlebte Reue des jungen Täters, verbunden mit einer direkten Entschuldigung, um innerlich zufrieden mit der Tat „abschließen" zu können.*

■ *Bei Sachbeschädigungen durch Graffiti oder selbst heftigeren Schäden oder Zerstörungen, bei Diebstählen oder Leistungserschleichung oder sonstigen Vermögensdelikten mag aus vernünftiger Sicht der Geschädigten mitunter selbst dann kein Bedarf an „Konfliktbereinigung" nach Art eines TOA bestehen, wenn Personen unmittelbar oder wenigstens indirekt persönlich betroffen sind.*

Die in den Häusern des Jugendrechts Aktiven können nach schneller interner Abstimmung und erforderlichenfalls externer zweiseitiger Kontaktaufnahme viel effektiver, als dies sonst im Behördengang möglich wäre, auf ein „freiwilliges Anerbieten" eines

[3] *§ 136 Abs. 1 S. 4, Abs. 3 mit §§ 155 und 155a StPO, i.V.m. § 163a Abs. 3 und 4 StPO.*

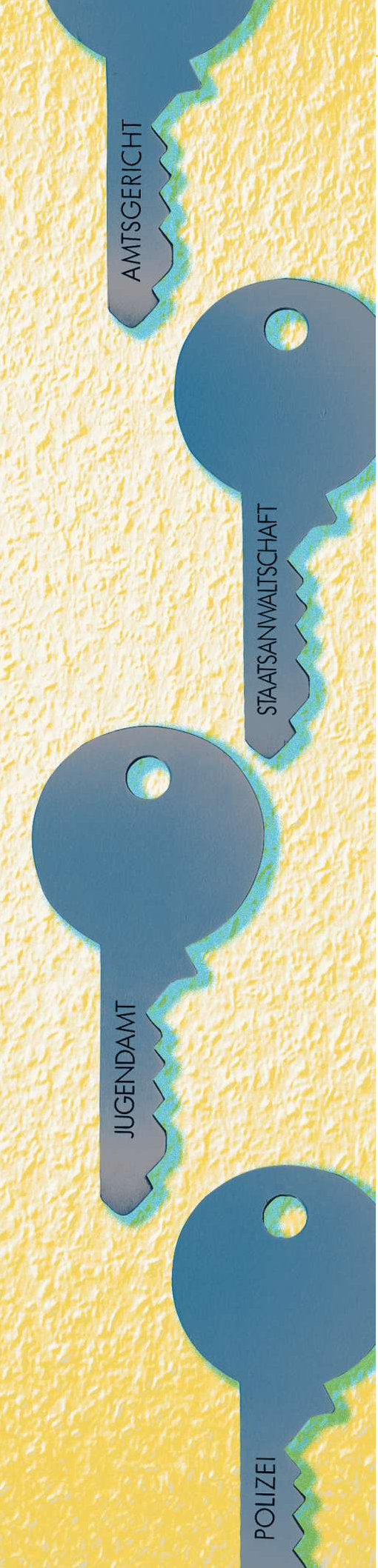
jungen Täters zur wiedergutmachenden Arbeitsleistung oder Geldentschädigung positiv eingehen, ggf. unterstützt durch dessen Eltern und ggf. sogar abgesichert durch einen Vergleich unter Mitwirkung von Anwälten. Auch dann sind Diversionsentscheidungen möglich[4].

■ *Im Verfahren bei den Häusern des Jugendrechts bestehen aufgrund der engen Vernetzung der vor Ort Handelnden gesteigerte Möglichkeiten, um die „Täterseite" wie die „Opferseite" aktiv in die Beratungen und Vorbereitungen von Entscheidungen einzubinden, ggf. auch mit Verteidigern und Opferanwälten. Das erlaubt eine auch erzieherisch günstige „Verständigung" über die Verfahrensausgestaltung schon im Vorverfahren (§ 160 b StPO), nach Einreichung der Anklage im Zwischenverfahren (§ 202a StPO), nach Zulassung der Anklage und Eröffnung des Hauptverfahrens während der Vorbereitung der Hauptverhandlung und selbst noch am Rande bzw. außerhalb der Hauptverhandlung (§ 212 StPO), schließlich in der laufenden Hauptverhandlung (§ 257b StPO). Diese Verständigungen schließen Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung mit ein (arg. § 155a StPO), können zu einer Begrenzung des Verhandlungsstoffs (§§ 154 bzw. 154a mit § 257c StPO), in besonders geeigneten und günstigen Fällen zu einem der vorstehend beschriebenen Formen des Absehens von der Verfolgung oder einer Verfahrenseinstellung ohne Urteil, führen.*

■ *Als „günstig" für den Individual-, Sozial- und Rechtsfrieden dürfen beispielsweise Fälle gelten, in denen die in Häusern des Jugendrechts Handelnden aufgrund ihrer vernetzten Kontakte erkennen, dass Opfer wie Täter und deren Umfeld auch ohne Urteil positiv beeinflusst werden können. Auf Opferseite geht es um die Gewinnung oder die Stärkung des Vertrauens in die Gültigkeit des Rechts und in die unparteiische Amtsführung von Polizei und Justiz („positive Generalprävention"), um die Wiederherstellung des Sicherheitsgefühls und um neue Lebensqualität. Auf Täterseite geht es um Verringerung von Rückfallrisiken, aber noch mehr um das Aufdecken von Stärken junger Täter, deren Förderung zur Sozial- und Legalbewährung entscheidend beitragen kann, mit dem endlichen Ziel der sozialen Integration und Rehabilitation.*

■ *Dass Häuser des Jugendrechts in den trotz allem nicht wenigen verbleibenden Fällen, in denen eine förmliche Verurteilung erfolgen muss, einen stimmigen Gebrauch von den flexiblen Reaktionsmöglichkeiten des Jugendstrafrechts machen können, bis hin zu Modifikationen der Jugendstrafe als der einzigen echten Kriminalstrafe, versteht sich von selbst.*

[4] *Je nach Konstellation entweder über § 2 Abs. 2 mit § 45 Abs. 2 S. 1 oder § 47 Abs. 1 Nr. 2 JGG oder – anhand der Erwägung einer nachträglichen Unrechts- und Schuldmilderung – gemäß § 45 Abs. 1 bzw. § 47 Abs. 1 Nr. 1 JGG i.V. mit § 153 StPO, in Rechtsanalogie zu § 2 Abs. 2 JGG mit § 265a StPO und entweder §§ 23 Abs. 2, 57 Abs. 3 und 58 JGG oder § 56b Abs. 3 StGB.*



Das erste Haus des Jugendrechts nahm am 01.06.1999 als bundesweit einmaliges Modellprojekt seine Arbeit in den Stuttgarter Stadtbezirken Bad Cannstatt und Münster auf. Seither gehen Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt und Amtsgericht gemeinsam erfolgreich neue Wege im Umgang mit der Jugenddelinquenz[1] – vor allem bei der Sanktionierung aber auch in der Prävention.

Vieles hat sich in den vergangenen Jahren getan. Die mit der Gründung verfolgten Ziele, namentlich die Beschleunigung staatlicher Reaktionen auf Straftaten nach dem Vorbild der New Yorker Nachbarschaftsgerichte, die Optimierung behördenübergreifender Zusammenarbeit und nicht zuletzt die langfristige Reduzierung von Jugendkriminalität, haben die Arbeit der beteiligten Institutionen geprägt und in einigen Aspekten wesentlich verändert.

Gewachsen ist in diesen Jahren insbesondere eine neue Kultur der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Vernetzung, die natürlich – um das Miteinander in den einzelnen Behörden optimieren zu können – organisatorische Änderungen notwendig machte. Anfängliche Schwierigkeiten infolge bislang üblicher und entsprechend eingefahrener Verfahrensabläufe wurden durch das hoch motivierte Team im Haus des Jugendrechts in gemeinsamer Anstrengung bald überwunden.

Der Blick hinter die Kulissen der jeweils anderen Institutionen und ein optimierter Informationsaustausch wirkten sich positiv auf die Zusammenarbeit aus. Der Kenntnisstand aller über Strukturen und Verfahrensabläufe innerhalb der beteiligten Institutionen wurde hierdurch vertieft. Das „ganzheitliche Wissen" bereichert die Arbeit miteinander und erweitert den fachlichen Horizont. Das Vertrauen zueinander wuchs und stärkte die Gesamtstruktur.

Seit der Gründung haben wir viele neue Ideen und innovative Maßnahmen auf den Weg gebracht, die dazu beitragen, „kriminelle Karrieren" im Ansatz zu stoppen und auch Kinder und Jugendliche in sozial problematischen Verhältnissen zu erreichen.

[1] Delinquenz: Kriminalität, Straffälligkeit, Gesetzesverstoß

DAS HAUS DES JUGENDRECHTS
DIE ERFOLGSGESCHICHTE

Auch Staatsanwaltschaft und Gericht leisten ihren Beitrag in der Prävention und zeigen dabei eine neue Facette in ihrer Arbeit. Im Fokus sämtlicher Aktivitäten und Maßnahmen steht dabei immer und vorrangig der junge Mensch, der sich an der Schwelle zur Kriminalität befindet oder bereits straffällig geworden ist.

Bei unserer Arbeit behalten wir stets im Blick, dass auch mit der Einrichtung des Haus des Jugendrechts kriminelles und sanktionswürdiges Verhalten von jungen Menschen im Zuständigkeitsbereich nicht gänzlich verhindert oder gar „abgeschaltet" werden kann.

Mit Stolz können wir feststellen, dass sich die Situation in den beiden Stadtbezirken Bad Cannstatt und Münster durch den Kontakt der jungen Menschen, der Bürger, der Schulen und Jugendeinrichtungen mit dem Haus des Jugendrechts wesentlich verbessert hat.

Allein der Umstand, dass Polizei und Staatsanwaltschaft „Tür an Tür" sitzen und so die Staatsanwaltschaft in Person jederzeit ansprechbar und greifbar ist, erlaubt eine deutlich intensivere Art der Einwirkung auf den jungen Mensch. Dieser kommt so unmittelbar mit der Person in Kontakt, die später über die weitere Vorgehensweise entscheidet. Bereits während der Ermittlungen können ihm die Konsequenzen seines Handelns deutlich gemacht und zugleich Handlungsoptionen aufgezeigt werden, mit denen er im weiteren Verfahren für sich „punkten" kann.

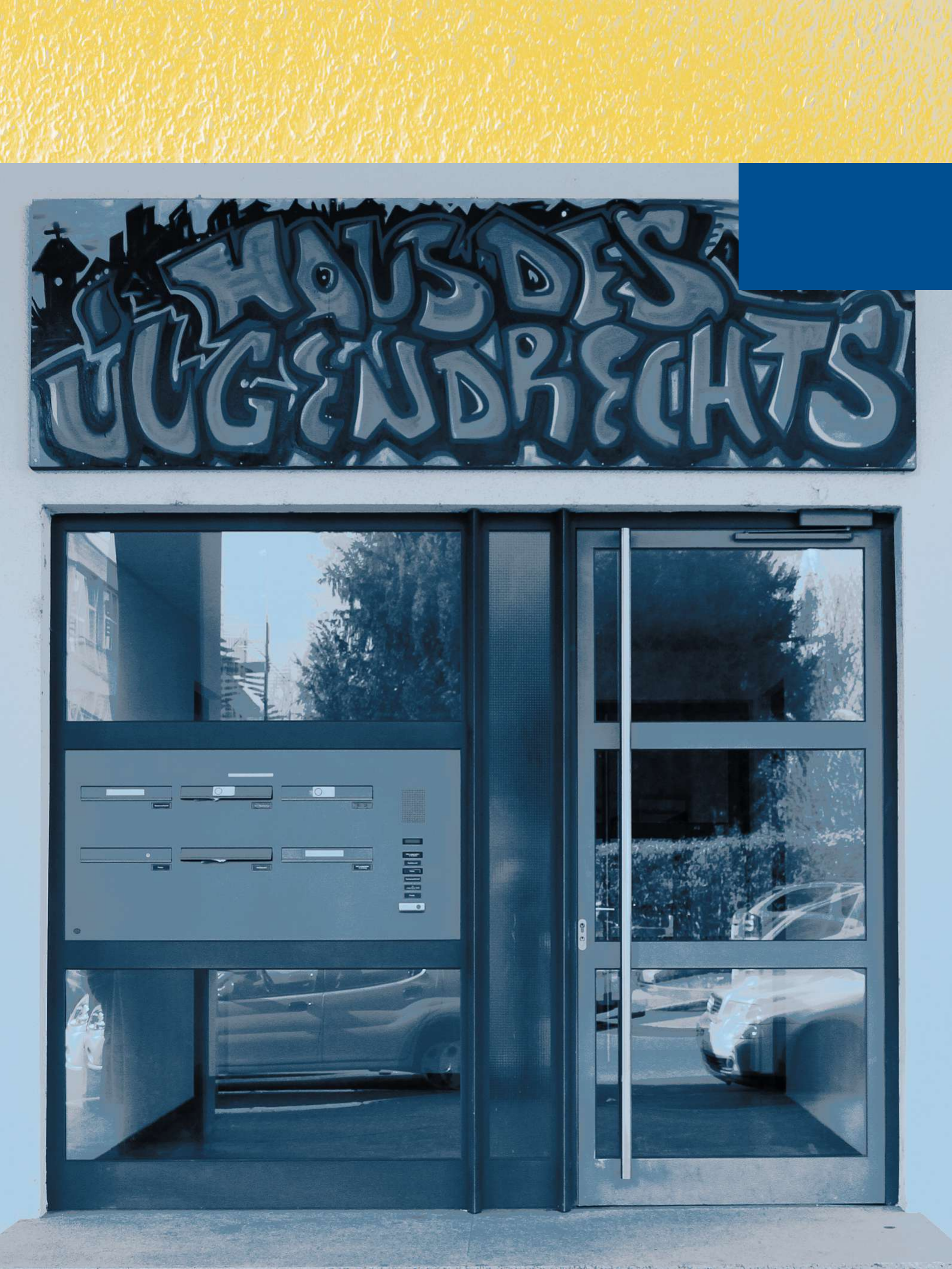
Auch die Nähe zum Stadtteil schafft eine ständige, fruchtbare Unruhe. Immer wieder gilt es, auf neue oder veränderte Situationen kreativ zu reagieren. Die Bürger des Stadtteils, die dem Haus des Jugendrechts anfangs recht skeptisch gegenüberstanden, arbeiten nunmehr durch frühzeitige Hinweise oder Strafanzeigen aktiv mit uns zusammen und sind froh über unsere Präsenz.

Ein Ausdruck dieser Nähe sind auch die gemeinsamen Stadtteilprojekte. Die enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie Schule und Jugendhilfe ist selbstverständlich geworden.

Wir freuen uns, mit der Einrichtung des Haus des Jugendrechts eine echte Erfolgsgeschichte erzählen zu können.

Der Begriff *Haus des Jugendrechts* ist bundesweit zu einem Markenzeichen geworden. Der Erfolg zeigt sich neben einer spürbaren Optimierung von Verfahrensabläufen und der daraus resultierenden Beschleunigung der Verfahren nicht zuletzt in der Übernahme des Konzepts – in Teilen oder als Ganzes – durch weitere Städte landes- und vor allem bundesweit. Inzwischen gibt es weit über zehn Häuser des Jugendrechts; in Thüringen unter der alternativen Bezeichnung *Jugendstation*.

Die „Mutter der Häuser des Jugendrechts", wie unsere Einrichtung auch genannt wird, bleibt das Haus des Jugendrechts in Stuttgart-Bad Cannstatt. Wir freuen uns über diese Vorreiterrolle und Vorbildfunktion und wollen auch weiterhin „Impulsgeber" sein.


HAUS DES
JUGENDRECHTS

DER WEG ZUM HAUS DES JUGENDRECHTS

„Damit hat ein bundesweit einzigartiges Projekt nach über zwei Jahren einer aufregenden Ideenfindung und Konzeptionierung seine Gestalt angenommen. Neue Wege mussten begangen werden, Schatten mussten übersprungen werden, ein finanzieller Kraftakt war vonnöten.“

Damaliger Polizeipräsident Dr. Martin Schairer, Projektleiter, zur Eröffnung des Haus des Jugendrechts, am 7. Juni 1999 in seiner Begrüßung.

Die Vision.

1996 erreichte die Diskussion um steigende Tatverdächtigenzahlen im Gewaltbereich und das immer niedriger werdende Einstiegsalter in die Kinder- und Jugenddelinquenz einen neuen Höhepunkt. Der Ruf nach härteren Strafen, Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters und schnellen Sanktionen wurde immer lauter.

Unbefriedigend war zudem, dass die staatlichen Reaktionen vielfach nicht abgestimmt waren und nacheinander erfolgten. Die Zeitdauer zwischen Straftat und Sanktionierung war oft viel zu lang, junge Täter warteten monatelang auf eine Reaktion oder die erste Verhandlung bei Gericht.

1997 war eine Idee des damaligen Präsidenten der Landespolizeidirektion Stuttgart II die Initialzündung, mit der er die Vision einer Stuttgarter Antwort der Öffentlichkeit vorstellte. Die kritische Auseinandersetzung mit den Verfahrensabläufen bei den beteiligten Institutionen – Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt und Gericht – erforderte eine Phase der gegenseitigen Annäherung.

Politische und institutionelle Bedenken mussten ausgeräumt werden.

Schließlich stimmten der Oberbürgermeister sowie die Leiter von Staatsanwaltschaft und Gericht zu. Zunächst als *Haus der Gerechtigkeit* vorgestellt, schlug Stuttgarts damaliger Oberbürgermeister für diese Vision den Namen *Haus des Jugendrechts* vor. Die Planung für das bundesweit einmalige Modellprojekt konnte beginnen.

Die Planungsphase.

In einer Planungsphase wurden von November 1997 bis Ende 1998 in den vier beteiligten Institutionen eigenverantwortlich neue Aufbau- und Ablaufstrukturen in Teilprojekten erarbeitet und in einem Gesamtprojektbericht festgelegt.

Selbstverständlich waren für die Institutionen die jeweils gültigen gesetzlichen Rahmen und die datenschutzrechtlichen Aspekte Grundlage der Planungsarbeit.

Gemeinsam vereinbarte Ziele liegen der Konzeption zu Grunde:

- Schnelles Handeln bei normwidrigem Verhalten durch Beschleunigung staatlicher und kommunaler Reaktion auf Straftaten junger Menschen;

- Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit;

- langfristige Reduzierung der Jugendkriminalität.

Die Philosophie, schon an der Schwelle zur Delinquenz gemeinsam zum Wohle junger Menschen und zum Wohle der Gesellschaft zu reagieren, wurde dem Haus des Jugendrechts mit auf den Weg gegeben.

Der gesamte Verfahrensablauf zwischen den Institutionen musste neu gestaltet und abgestimmt werden.

Dazu waren auch die bisherigen Zuständigkeiten neu zu überdenken.

Auf jugendliches Fehlverhalten sollte besser geantwortet und vor allem nicht nur nach der Tat wirkungsvoll reagiert, sondern auch Hilfe angeboten werden.

Um optimal zusammenarbeiten zu können, sollten Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt in unmittelbarem Kontakt miteinander, unter einem Dach, und unter direkter Anbindung des Gerichtes, den Verfahrensablauf neu organisieren und praktizieren.

Das Wohnortprinzip bei der Polizei.

Wesentlich für die zukünftige Zusammenarbeit war die Angleichung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeiten der Institutionen.

Dazu musste die Organisationsstruktur der Polizei an die der Justiz und des Jugendamtes angeglichen werden.

Drei einschneidende Veränderungen waren notwendig:

- Die Umstellung vom Tatort- auf das Wohnortprinzip;

- die Ausweitung der Zuständigkeit in der polizeilichen Jugendsachbearbeitung, die bisher bei der Vollendung des 18. Lebensjahres endete, auf alle Personen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres;

- die Zuständigkeit für einen Großteil aller Straftaten, von der einfachen bis zur schweren Kriminalität.

Damit wurde die zentrale Grundlage für eine neu ausgerichtete und tragfähige Zusammenarbeit geschaffen.

Um eine direkte Übernahme von allen aktuell angetroffenen kindlichen und jugendlichen Tätern, vor allem aus Ladendiebstählen, zu gewährleisten, wurde die Arbeitszeit der Polizei im Haus des Jugendrechts an die üblichen Ladenschlusszeiten – wochentags bis 20.00 Uhr – angeglichen.

Unter einem Dach.

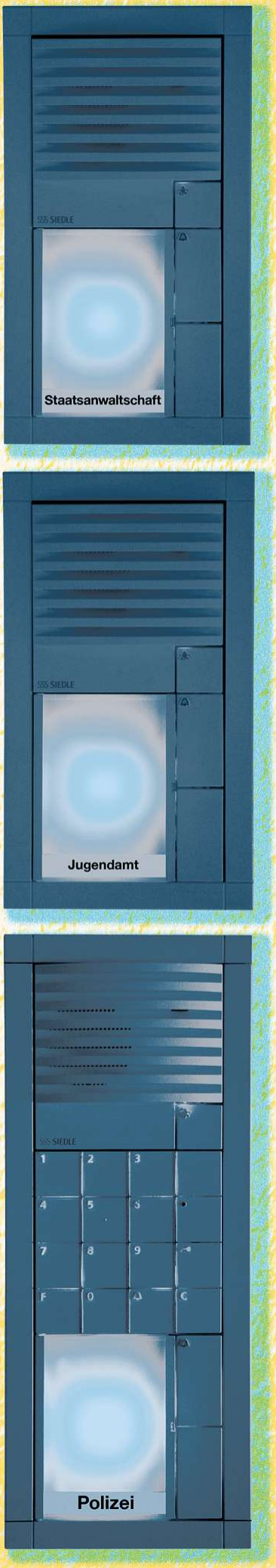
Als geeignete Stadtbezirke für das Modellprojekt wurden Bad Cannstatt und Münster mit ca. 74.000 Einwohnern, darunter ca. 14.000 unter 21 Jahren, ausgewählt.

(Im Vergleich: die Stadt Stuttgart hatte 2012 ca. 580.000 Einwohner, davon ca. 108.000 unter 21 Jahren).

Widerstände aus der Bevölkerung waren zu überwinden. Sie vermuteten in ihrem Stadtteil die Unterbringung von Schwerkriminellen und gründeten eine Bürgerinitiative. Eine Lokalzeitung titelte „Angst vor Haus des Jugendrechts“.

Die Auswahl eines geeigneten Gebäudes für Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt gestaltete sich aufwändig. Es musste ein Gebäude gefunden werden, das den Raumanforderungen der Institutionen entsprach.

Ein städtisches Bürogebäude mitten im Bezirk Bad Cannstatt erwies sich als passend. Die notwendigen, sicherheitsbedingten Umbaumaßnahmen wurden vorgenommen.



Die Jugendhilfe im Strafverfahren (Jugendgerichtshilfe) des Jugendamtes war anfangs in einem Gebäude nebenan untergebracht. Den jungen Menschen und ihren Eltern sollte optisch deutlich gemacht werden, dass sie von den Strafverfolgungsbehörden zur Jugendhilfe im Strafverfahren kommen.

Die befürchteten Irritationen blieben aus.

Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist nun mit Polizei und Staatsanwaltschaft im gleichen Gebäude untergebracht.

Alle drei Behörden benutzen einen gemeinsamen Hauseingang und sind durch eigene Zugangsbereiche zu ihren Diensträumen baulich getrennt.

Das Gericht liegt mitten in der Innenstadt von Bad Cannstatt und blieb aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit und der Neutralität im Verfahren an seinem bisherigen Amtssitz in unmittelbarer Nähe.

Vor dem Einzug in die neuen Räume kamen alle zukünftigen Mitarbeiter im Haus des Jugendrechts zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Einstimmen auf die gemeinsame Aufgabe im Rahmen einer Auftaktveranstaltung zusammen.

Eine wissenschaftliche Begleitung wurde vorgesehen und konzipiert. Ein abschließender Evaluationsbericht sollte nach den festgelegten drei Modellprojektjahren Aufschluss über Erfolg oder Misserfolg der neuen Strukturen geben.

Auf Ebene der Behördenleiter wurde eine Koordinierungsrunde zur Steuerung des Modellprojektes und der wissenschaftlichen Begleitung gebildet.

Die organisatorischen Vorbereitungen in den Institutionen liefen auf Hochtouren.

Kosten.

Zum Einbau der Sicherheitseinrichtungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft, wie Zugangstüren zu den Diensträumen, Waffen- und Verwahrraum, mussten im Jahr 1999 einmalig ca. 100.000 DM investiert werden.

Die monatlichen Mietkosten und sonstigen Aufwendungen, wie EDV-Anschlüsse und Reinigung der Büros, werden von den jeweiligen Institutionen anteilig getragen.

Am 1. Juni 1999 war eine starke, viele überraschende Vision Wirklichkeit geworden.

Die Arbeit im bundesweit einmaligen Modellprojekt *Haus des Jugendrechts* begann.



ENTWICKLUNGEN ERWEITERUNGEN

Wir mussten uns zusammenraufen.

Gleich zu Beginn unserer Arbeit wurde sichtbar, dass das lückenhafte Wissen über die Arbeitsinhalte und gesetzlichen Voraussetzungen der jeweils anderen Institutionen zu Spannungen führte. Um organisatorische Abläufe zu harmonisieren wurde es wichtig, sich den Kopf des anderen zu zerbrechen und über den eigenen Tellerrand zu schauen.

Datenschutzfragen führten in der täglichen Arbeit zwischen Polizei und Jugendgerichtshilfe zu Missverständnissen. Ein Datenschutzseminar durch den Sozialdezernenten beim Landkreistag Baden-Württemberg wurde veranstaltet.

Örtlicher Bereich.

Von 1999 bis 2013 umfasste die örtliche Zuständigkeit des Haus des Jugendrechts die zwei Stadtbezirke Bad Cannstatt und Münster mit insgesamt ca. 74.000 Einwohnern, davon ca. 14.000 unter 21 Jahren.

Zum 1. Januar 2014 wurde die optimierte Zusammenarbeit unter Nutzung der Strukturen im Haus des Jugendrechts auf den gesamten Amtsgerichtsbezirk Stuttgart-Bad Cannstatt und damit auf insgesamt neun Stadtbezirke erweitert.

Der Amtsgerichtsbezirk umfasst neben Bad Cannstatt und Münster sieben weitere Stadtbezirke:
Weilimdorf, Feuerbach, Zuffenhausen, Stammheim, Mühlhausen, Untertürkheim und Obertürkheim.

Von der Erweiterung profitieren die jungen Menschen der drei weiteren Polizeireviere und drei Beratungszentren. Mit den jahrelang bewährten Strukturen ist das Haus des Jugendrechts nunmehr zuständig für ca. 232.000 Einwohner, davon ca. 46.000 unter 21 Jahren.

Virtuelles Haus des Jugendrechts.

Nachdem mancherorts alternative Überlegungen auf ein „virtuelles" Haus des Jugendrechts abzielen, soll hierzu kurz Stellung genommen werden.

Verlockend erscheint die kurzfristige und ohne finanziellen sowie organisatorischen Aufwand durchführbare Umsetzung. Das „virtuell" bedeutet aber, dass das Zusammenwirken auf eine rein elektronische und telefonische Ebene – wie bereits vielerorts üblich – verlagert wird.

Dadurch wird aber gerade der wichtige persönliche Kontakt „face to face" für den Jugendlichen mit den Ansprechpartnern der einzelnen Institutionen nicht gelebt und zum anderen fehlen die kurzen Wege zwischen den Institutionen „Tür an Tür" und von „Hand zu Hand".

Dies wird dem besonderen Anspruch eines „realen" Haus des Jugendrechts nicht gerecht.

Politische Bewertung.

2011 hat die erfolgreiche Konzeption *Haus des Jugendrechts* neuen Rückenwind durch die neu gewählte grün/rote Landesregierung bekommen.

Im Koalitionsvertrag „Der Wechsel beginnt" zwischen BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN und der SPD Baden-Württemberg 2011–2016 wird auf Seite 64 ausgeführt:

„Mehr Häuser des Jugendrechts. Ausgehend von den überaus positiven Erfahrungen mit dem Haus des Jugendrechts in Stuttgart-Bad Cannstatt streben wir eine Ausweitung solcher Einrichtungen auf andere geeignete Städte in Baden-Württemberg an.

Wir werden zudem vorhandene Optimierungsmöglichkeiten bei der behördenübergreifenden Zusammenarbeit von Justiz, Polizei und Jugendämtern zur Bekämpfung der Jugendkriminalität ausschöpfen.

Die auf der Basis der Erkenntnisse aus dem Projekt Haus des Jugendrechts erlassenen Richtlinien für die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendhilfe werden wir überprüfen und anpassen. Unter dem Leitgedanken „Erziehen statt Strafen!" werden wir das Jugendstrafvollzugsgesetz einer Reform unterziehen."

Am 6. Februar 2012 öffnete in Pforzheim das zweite Haus des Jugendrechts in Baden-Württemberg seine Türen. Weitere Häuser des Jugendrechts sind in Planung. So soll im Januar 2015 in Mannheim ein Haus des Jugendrechts eröffnet werden.

Erweiterung Haus des Jugendrechts.

Im Oktober 2011 besuchte der rechtspolitische Sprecher der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion im Landtag das Haus des Jugendrechts in Stuttgart.

Im März 2012 informierte sich der Justizminister des Landes Baden-Württemberg ausführlich vor Ort über unsere Arbeit. Aus der Mitte der Arbeitsebene wurde von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht die Idee zur Erweiterung des Haus des Jugendrechts auf den gesamten Bezirk des Amtsgerichts Stuttgart-Bad Cannstatt mit insgesamt neun Stadtbezirken vorgestellt.

Der Justizminister hat die Anregung spontan aufgegriffen und die Entwicklung eines Konzeptes zur Prüfung der Möglichkeiten einer Erweiterung dem Leiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart übertragen.

Im Januar 2014 konnte mit der Umsetzung der Erweiterung begonnen werden.

Der Kern des Haus des Jugendrechts bleibt als dauerhafte Einrichtung in seiner bewährten Gesamtstruktur erhalten.

Mit der Erweiterung wurde die Staatsanwaltschaft im Haus um einen Dezernenten und eine halbe Servicestelle verstärkt.

Von den betroffenen drei Polizeirevieren werden alle 11 Jugendsachbearbeiter und von den örtlichen drei Beratungszentren werden benannte Ansprechpartner mit einbezogen.

Die Akteure in den sieben betroffenen Stadtbezirken arbeiten weiter dezentral in ihren Dienststellen. Die gewachsenen Kontakte, Kooperationen und Personenkenntnisse vor Ort bleiben erhalten und werden weiter gepflegt.

Im Übrigen wurden die Besprechungs- und Kommunikationsabläufe an die bewährten Strukturen im Haus des Jugendrechts angeglichen.

Damit werden die Unterschiede im Stadtbezirk (Kern) und im Flächenbezirk (Erweiterung) berücksichtigt und durch eine enge Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen optimiert.

RE
PRESSION

Kernpunkte unserer Arbeit.

Entscheidend für uns alle im Haus des Jugendrechts ist, den jungen Menschen in seiner Gänze zu betrachten und die Maßnahmen und Hilfen aller Beteiligten gut abzustimmen.

Die Zusammenarbeit mit den Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen ist dabei von großer Bedeutung – gleichermaßen im Strafverfahren wie auch in der Präventionsarbeit.

Wissen über die Infrastruktur, einheitliche Zuständigkeiten, feste Ansprechpartner und abgestimmtes Handeln sind Basis für präsente, informierte, effiziente und akzeptierte Reaktionen auf und zur Verhinderung von Straftaten.

Besonders wichtig ist die innovative Form der behördenübergreifenden Zusammenarbeit gerade bei den jungen Menschen, die sozial gefährdet sind. In diesen Fällen informiert die Polizei direkt die Jugendhilfe im Strafverfahren, die Sofortgespräche anbietet. Dort wird die momentane Situation analysiert, Hilfe und Beratung angeboten und wenn nötig, werden weitere Hilfen von Institutionen vermittelt.

Sanktionierung in der Strafverfolgung bedeutet bei uns nicht kurzer Prozess oder schnelles Abstrafen. Durch die Neuorganisation ergaben und entwickelten sich zentrale Instrumente und Abläufe, die es uns ermöglichen, die große Bandbreite des Jugendgerichtsgesetzes (JGG), von der erzieherischen Maßnahme bis hin zur Jugendstrafe, in der Praxis erfolgreich anzuwenden und festgefahrene Abläufe in Frage zu stellen.

„Der entscheidende Erfolgsfaktor beim Haus des Jugendrechts ist die enge und persönliche Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt „Tür an Tür"! Hierdurch ist es möglich, schneller und individueller auf Straftaten junger Menschen zu reagieren."

Gemeinsame Pressemitteilung des Innenministeriums, des Justizministeriums und der Landeshauptstadt Stuttgart am 11.03.2003.

Informationswege.

Die Informationswege und Postläufe wurden gleich zu Beginn neu geordnet. Für die Staatsanwaltschaft war es wichtig, sofort über alle eingeleiteten Ermittlungen bei der Polizei informiert zu sein, um sich frühzeitig in das Verfahren einbringen zu können.

Um dies zu gewährleisten, wurde vereinbart, eine Mehrfertigung der Anzeigenaufnahme einer Straftat als sogenannte „Vorausmeldung" der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis vorzulegen. Durch die dauerhafte Präsenz der Staatsanwaltschaft und die kurzen Wege eröffneten sich für die Polizei ganz neue Möglichkeiten in der Ermittlungsarbeit.

So kann zu jedem Zeitpunkt der Ermittlungen sowohl von der Polizei als auch der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen werden.

Durch unmittelbare Absprachen können Haftbefehls- und Durchsuchungsanträge vorbereitet werden und es kann auf zeitaufwändige Zeugenvernehmungen und auf umfassende Ermittlungen zu „Nebenstraftaten" verzichtet werden.

Ziel ist, die Verfahren zeitnah abzuschließen und unnötige Arbeit zu vermeiden.

Bei besonders gelagerten Fällen – schwere Kriminalität, Begehungsweise mit hoher krimineller Energie, auffällig aggressiver oder uneinsichtiger Täter – wird versucht, im Anschluss an die polizeiliche Vernehmung ein Gespräch im Sinne einer Fallkonferenz[1] bei der Staatsanwaltschaft durchzuführen. Durch sie wird gegebenenfalls die Jugendhilfe im Strafverfahren informiert. Sind die Eltern zur Vernehmung mitgekommen, sind auch sie dabei.

Diese Fallkonferenzen zeigen deutlich, dass die jungen Menschen gut unterscheiden können, bei welcher Institution sie sich gerade befinden. Waren sie während der polizeilichen Vernehmung sehr uneinsichtig und „frech", wussten sie sich bei der Staatsanwaltschaft gut zu benehmen. Sie nahmen „von Angesicht zu Angesicht" wahr, dass hier jemand vor ihnen saß, der in ihrem Verfahren die Entscheidungen treffen würde.

Dieser frühzeitige Kontakt – noch während die Ermittlungen laufen – bedeutet einen hohen Informationsgewinn für die Staatsanwaltschaft. Sie erhält einen persönlichen Eindruck von dem jungen Menschen und lernt auch oft schon die Eltern kennen.

Kenntnisse über die persönlichen und familiären Verhältnisse werden vermittelt, die wesentlichen Einfluss auf den weiteren Verfahrenslauf haben können. So können dem jungen Menschen seine Perspektiven und der weitere Verlauf des Verfahrens aufgezeigt werden. Auch für eine spätere Gerichtsverhandlung ist dieser Erstkontakt sehr wertvoll – man kennt sich schon.

Die Jugendhilfe im Strafverfahren kann nach der Fallkonferenz bereits ambulante Hilfen einleiten; das polizeiliche Ermittlungsverfahren ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen!

Auch die Jugendhilfe im Strafverfahren bekommt damit zu einem sehr frühen Zeitpunkt Informationen über ein laufendes Ermittlungsverfahren und zum Umfeld des jungen Menschen. Sie kann frühzeitig reagieren und die gesamte Palette der Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ausschöpfen.

Erneute Auffälligkeiten werden der Staatsanwaltschaft mit einem besonderen Hinweis zur Kenntnis gebracht. Dies hat oft Einfluss auf Entscheidungen im Verfahren. Der ständige, zeitnahe Informationsfluss gerade durch die „Tür- und



[1] Fallkonferenzen siehe Seite 23.



Angelgespräche“ ist dabei von zentraler Bedeutung und wird nur möglich durch die gemeinsame Unterbringung „Tür an Tür“.

Die besondere Verfahrensweise zieht sich durch bis zum Gericht. Auch die Staatsanwaltschaft nutzt die Möglichkeit, dem Gericht besondere Anklagen vorab anzukündigen und auf deren Dringlichkeit und Besonderheiten in der Täter- und/oder Deliktskonstellation hinzuweisen.

Auch von der Polizei werden solche Informationen an das Gericht weitergegeben. Besonders dann, wenn es darum geht, schnell Signale in einen Stadtteil zu geben. Die Erfahrungen zeigen, dass sich die Clique an einzelnen, besonders kriminell auffälligen Personen orientiert und abwartet, was passiert.

Kommt keine staatliche Reaktion, lassen sich einzelne weiter in die Kriminalität mitziehen. Der Schritt aus der episodenhaften zur mehrfachen Straftatenbegehung ist dann schnell getan.

Die Weitergabe der Anklage „von Hand zu Hand“ an das Gericht ist vor allem in drängenden Verfahren möglich. Die Verhandlung kann auf den Fall abgestimmt und unter Einhaltung der formellen Fristen zeitnah terminiert werden.

Die persönliche Anklagevertretung durch die Staatsanwaltschaft im Haus des Jugendrechts bringt die gesamten Vorkenntnisse zur Tat und zum Täter ins Verfahren mit ein.

Die Kenntnisse des Gerichts über die Zustände im Stadtteil oder aktuelle persönliche Entwicklungen der Angeklagten sind wichtig für das gerichtliche Verfahren.

Die Einwirkungsmöglichkeit auf den jungen Menschen kann größer werden, er merkt, dass es um ihn geht, er fühlt sich ernst genommen.

Dies wird unter anderem dadurch deutlich, dass eine wesentlich höhere Akzeptanz der verhängten Sanktionen im Haus des Jugendrechts spürbar wird.

„Ich find's *(Red.: das Haus des Jugendrechts)* ***relativ gut. Sonst hocken die Staatsanwälte alle zusammen und kriegen nur das Schlechte mit von den Leuten. Und dort, da kommunizieren die Staatsanwälte mit Jugendgerichtshilfe und mit der Polizei und dadurch werden sie auch offener für die Probleme der Leute, können auch gezielter irgendwie daran arbeiten, sind nicht so sturköpfig auf den Scheiß, wo die Leute gemacht haben und wollen die Leute nicht verknacken unbedingt. Die helfen auch wirklich. Kümmern sich drum. Das ist nicht nur bei mir, das ist allgemein so, wie ich's jetzt mitbekommen hab.“***

Rundfunkinterview des David A. beim SWR 2 am 24.01.2004.



Genutzte Zeit ist sinnvolle Zeit.

Den Zeitraum vor der Gerichtsverhandlung nutzen wir bewusst. Unser oberstes Ziel ist, mit den unterschiedlichen Reaktionen den jungen Menschen in seiner sozialen Entwicklung zu fördern und ihn vor weiterem Fehlverhalten zu bewahren. Dies wird erreicht, indem hingesehen wird: Nicht nur auf die Tat und den Täter, sondern auch auf die Auswirkungen der Tat auf das Opfer.

In der Zeit bis zur Hauptverhandlung kann so bereits *passgenau* reagiert werden.

In einem Fall ist eine rasche Inhaftierung erforderlich, in einem anderen Fall ein Zuwarten angezeigt.

Eine Schlichtung zwischen Gruppen, ein Anti-Gewalt-Training oder der Nachweis über den regelmäßigen Schulbesuch können notwendig sein, ebenso wie Kontakte mit einer Suchtberatung oder eine Schadenswiedergutmachung.

Der junge Mensch ist noch in der Entwicklung, Maßnahmen wirken nur dann, wenn sie *genau passen*. Automatismen müssen vermieden werden.

Das Jugendgerichtsgesetz bietet eine große Auswahl von Reaktionsmöglichkeiten. Diese können kombiniert werden und stehen nicht zwingend in einem Stufenverhältnis. Hierdurch wird ein Aufschaukeln von Sanktionen vermieden und auf *Passgenauigkeit* geachtet.

Die Terminierung einer Gerichtsverhandlung lässt es zum Beispiel zu, auf den Ausgang eines Täter-Opfer-Ausgleichs oder eines Anti-Gewalt-Trainings zu warten.

Das weiß der Beschuldigte dann auch. Er weiß, er ist nicht vergessen, sondern quasi unter Beobachtung. Ihm ist bekannt, was auf ihn zukommen und was er selbst tun kann. Ein individueller Maßanzug für die momentane Lebenssituation des jungen Menschen kann geschneidert werden.

Im Haus des Jugendrechts wird „face to face" gearbeitet. Die Kenntnisse über die Person und deren Lebenssituation beschränken sich also nicht auf die schriftlichen Unterlagen.

Der Beschuldigte kennt seine/n Polizeibeamtin/Polizeibeamten, seine/n Jugendstaatsanwältin/Jugendstaatsanwalt, seine/n Sozialarbeiter/in, seine/n Richter/in und umgekehrt. An seinem Wohnort, in seinem Umfeld, vor Ort, wird ermittelt, angeklagt, Hilfe geleistet und verhandelt.

Schüler zündet Lehrerin Haare an.

Der zuständige Jugendrichter las auf der Fahrt zum Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt in der Tageszeitung von dieser respektlosen Tat und war entsetzt:

„Als ich am selben Morgen vom Haus des Jugendrechts eine Anklage auf den Tisch bekam, die den gleichen Sachverhalt zum Gegenstand hatte, war ich erneut entsetzt, da ich dachte, diese Vorgänge wiederholen sich offenbar an Schulen.

Schnell stellte sich heraus, dass es sich um denselben Vorfall handelte. Nach Verständigung durch die Schule hatte die Polizei den Täter unverzüglich ins Haus des Jugendrechts gebracht. Dort konnten noch am selben Tag die Ermittlungen durchgeführt, der Täter von der Staatsanwaltschaft angehört und mit ihm und seinen Eltern ein Gespräch bei der Jugendgerichtshilfe geführt werden.

Am nächsten Vormittag wurde die Anklage dem Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt gebracht. Unter Einhaltung der Fristen wurde innerhalb kürzester Zeit die Hauptverhandlung durchgeführt."

„Strafe muss auf dem Fuß folgen, aber sie muss vor allem auf dem Fuße beginnen. Dass die Arbeit der Behörden einen Tag nach der Straftat beginnt, ist wichtiger als eine schnelle Abwicklung des Gesamtverfahrens. Manchmal kann es besser sein, bewusst zu verzögern – beispielsweise zu einer Entschuldigung der jugendlichen Straftäter bei ihren Opfern."

Damalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin bei ihrem Besuch im Haus des Jugendrechts am 12.12.2000.

Der Täter-Opfer-Ausgleich.

Dem Instrument des Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) kommt im Haus des Jugendrechts im Verfahrensablauf als begleitende Maßnahme eine besondere Bedeutung zu. Er wird bei geeigneten Sachverhalten von Polizei und Jugendhilfe im Strafverfahren angeregt. Zwischen Staatsanwaltschaft und Täter-Opfer-Ausgleichsstelle wurden zusätzlich regelmäßige Fallsichtungen mit dem Ziel eingerichtet, den TOA früh in das Verfahren einzubinden.

Die Begegnung des Täters mit dem Opfer im Rahmen eines TOA hat zwei wichtige Funktionen:

Zum einen gibt er dem Opfer die Möglichkeit, die Folgen der Tat besser verarbeiten zu können und er ermöglicht dem Opfer, seine passive Rolle zu verlassen und geschützt durch den Mediator dem Täter zu begegnen, ihm seine Gefühle und die Folgen der Straftat darzulegen, sowie einen selbstbestimmten Ausgleich zu erreichen.

Zum anderen muss der Täter sich mit seiner Tat und dem, was er angerichtet hat, auseinandersetzen.

Der TOA erfordert vom Täter Verantwortungsübernahme und unterstützt ihn Wiedergutmachung zu leisten, die auch materiell sein kann.

Der TOA wird sowohl zur Verfahrenseinstellung als auch bei schweren Straftaten, die zu Verurteilungen führen, begleitend, mit der Möglichkeit zur Strafmilderung, genutzt.

Der Bedarf einer TOA-ähnlichen Maßnahme zur Konfliktregelung bei Strafunmündigen wurde festgestellt.

Die starke Nutzung des TOA im Haus des Jugendrechts und die dadurch stark gestiegenen Fallzahlen bei der TOA-Stelle der Jugendhilfe im Strafverfahren, veranlassten den Gemeinderat, eine weitere Personalstelle für den TOA zu genehmigen.

„Nicht nur den Tätern, auch den Opfern von Straftaten gilt im Haus des Jugendrechts besondere Aufmerksamkeit. Den statistischen Beleg findet dies im deutlichen Anstieg der Verfahren, in denen ein Täter-Opfer-Ausgleich durchgeführt wurde, da gerade diese Sanktionsform in besonderer Weise erlaubt, individuell auf den Jugendlichen und das Opfer einzugehen."

Pressemitteilung des Innenministeriums, des Justizministeriums und der Landeshauptstadt Stuttgart vom 11.03.2003.

Verteidigung.

Dem Verteidiger kommt aufgrund seines Vertrauensverhältnisses zum Täter im Jugendverfahren eine besondere Rolle zu.

Auch er wird schnell informiert und in den Verfahrensablauf mit einbezogen.

Vom Anwaltsverein war im Haus des Jugendrechts, bei der Jugendhilfe im Strafverfahren, in der Zeit von März 2001 bis November 2003 eine wöchentliche kostenlose Rechtsberatung eingerichtet worden.

Wir sehen es in nahezu allen Fällen, bei denen ein Verteidiger mitwirkt, als sehr hilfreich an, mit diesem zusammenzuarbeiten. Der Verteidiger hat das Vertrauen seines Mandanten. Erklärt er ihm die Maßnahmen des Jugendgerichts, besteht die Hoffnung, dass der junge Täter sie noch besser akzeptiert.

Auch zur Frage der Haft oder Haftvermeidung gibt es gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Verteidigern.

Transparenz.

Wichtig in unserer neu ausgerichteten täglichen Zusammenarbeit ist, dass zwischen den Institutionen immer wieder eine Rückkopplung und damit eine Wirksamkeitskontrolle erfolgt. Instrumente hierfür sind unter anderem:

Frühbesprechungen zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe im Strafverfahren vor allem zum aktuellen Tagesgeschehen und zum Ausgang von Gerichtsverhandlungen. Anfangs fanden sie wegen organisatorischer Fragestellungen mehrmals wöchentlich, nun finden sie einmal wöchentlich statt.

Hauskonferenzen, um die Abstimmung und Entwicklung von allgemeinen Abläufen immer wieder neu zu justieren und anzupassen. Alle Mitarbeiter der vier Institutionen im Haus des Jugendrechts nehmen daran teil. Anfangs fanden sie monatlich statt, der Bedarf ging aber im Laufe der Jahre zurück. Wir tagen nun in einem Turnus von zwei Monaten, wobei der Vorsitz nach jeweils drei Hauskonferenzen zwischen allen vier Institutionen wechselt.

Diese Begegnungen fördern und unterstützen bis heute die Identifikation mit den neuen Strukturen und tragen entscheidend zur Transparenz der jeweiligen Arbeitsfelder bei.

Die „Tür- und Angelgespräche“ sorgen zudem für einen ständigen Informationsaustausch. Hieraus ergeben sich oft neue Impulse für die weitere Verfahrensbearbeitung.

Fallkonferenzen bei Bedarf zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe im Strafverfahren unter Einbeziehung der jungen Menschen und deren Eltern. Der momentane Verfahrensstand wird besprochen und die möglichen Konsequenzen und Hilfen werden aufgezeigt.

Beratung der jungen Menschen sowie deren Eltern während des gesamten Strafverfahrens.

Wissenschaftliches Ergebnis.

Der Erfolg der neuen Struktur und Arbeitsweise wurde auch durch den wissenschaftlichen Begleitbericht belegt. Nach dieser Analyse ist uns im Haus des Jugendrechts folgendes gelungen:

- Die Reaktionszeiten auf jugendliches Fehlverhalten ganz wesentlich zu verkürzen;
- die Verfahrenszeiten von der Polizei bis zur staatsanwaltschaftlichen Entscheidung um 51% (von 105,1 auf 51,6 Kalendertage) und bis zur ersten gerichtlichen Entscheidung um 54% (von 229,9 auf 105 Kalendertage) zu reduzieren und damit mehr als zu halbieren;
- die Bearbeitungszeiten innerhalb der Staatsanwaltschaft gingen im Mittelwert um 71% von 52,2 auf 15,3 Kalendertage zurück.

Der wissenschaftliche Begleitbericht kam zu folgendem Ergebnis:

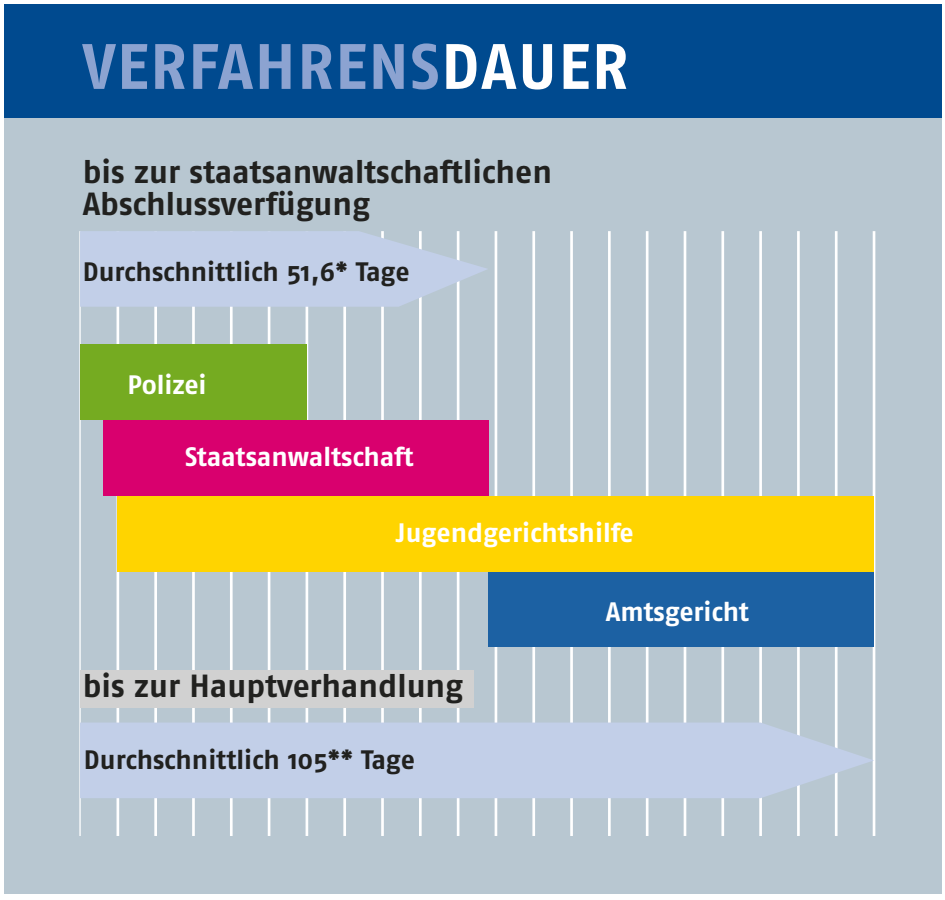
„Im Sinne des ganzheitlich angelegten Arbeitsansatzes des Modellprojektes ist es somit erstmals gelungen, alle Beteiligten, die mit demselben Fall in den unterschiedlichen Kontexten befasst sind, an einen Tisch zu bringen.

Das Haus des Jugendrechts sollte zu einer Regeleinrichtung im Sozialraum werden“.

Die Politik folgte dieser Empfehlung:

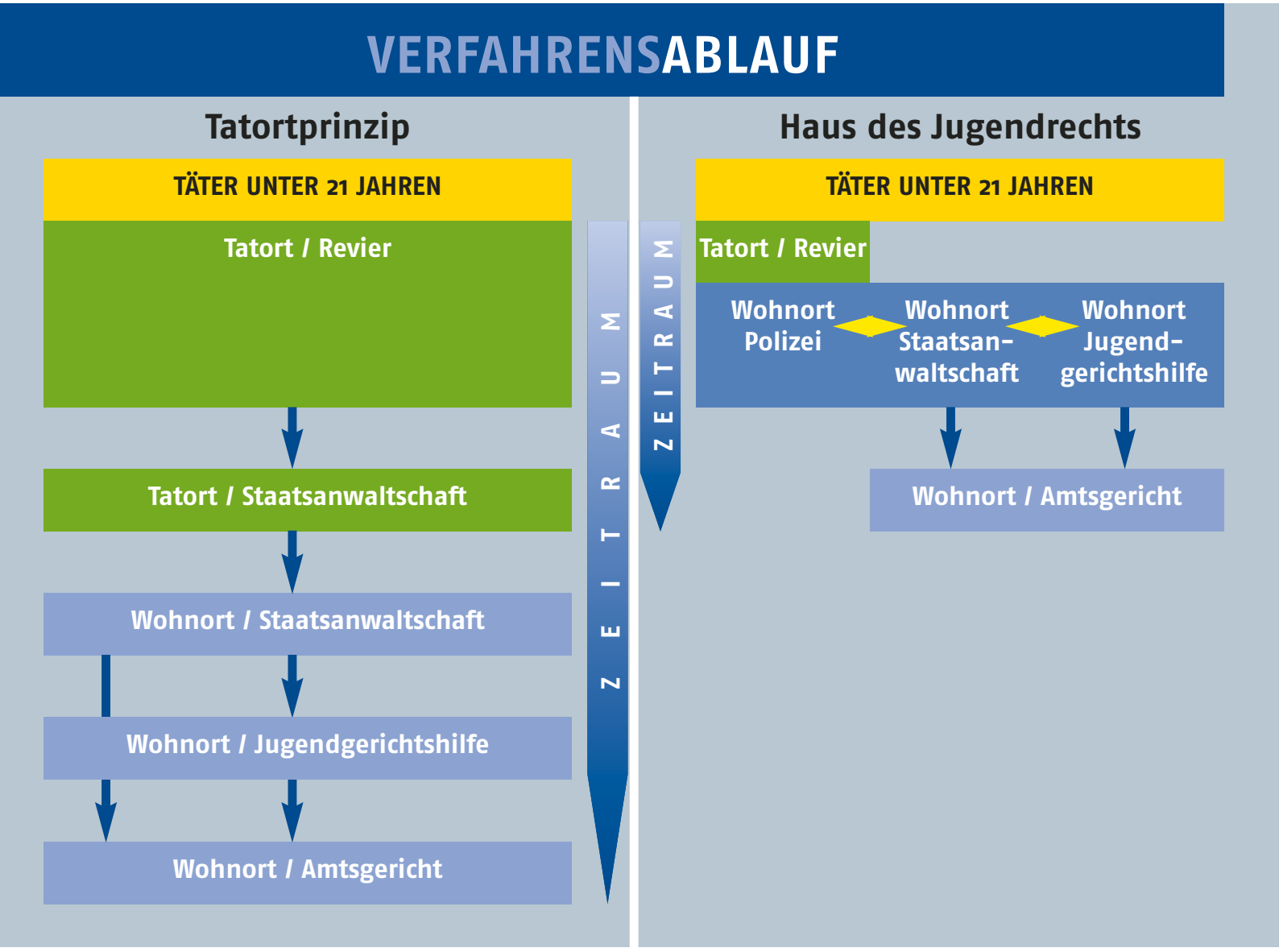
„Das im Juni 1999 in Stuttgart-Bad Cannstatt gestartete und nach wie vor bundesweit einmalige Modellprojekt hat sich bestens bewährt und wird weitergeführt“.

Gemeinsame Presseerklärung des Innenministers, der Justizministerin und des Oberbürgermeisters Stuttgart am 11.03.2003.



Legende zum Schaubild:

Vergleich 1998:
* 105,1 Tage
** 229,9 Tage



Der betreuende Wissenschaftler zieht in einem Vortrag zum Haus des Jugendrechts folgendes Fazit:

„Insgesamt stellt das Haus des Jugendrechts vor allem deshalb ein bemerkenswertes Projekt dar, weil sich hier ein Veränderungs- und Innovationswille der beteiligten Institutionen dokumentiert.

Die Behörden haben sich nicht darin erschöpft, rechtspolitischen Reformbedarf anzumelden und dann

Verfahrensablauf, Tatortprinzip:

Die Anzeige gegen den Täter, egal ob unter 21 Jahren oder als Erwachsener, wird von der für den Tatort zuständigen Polizei bearbeitet und erst danach an die Staatsanwaltschaft des Tatortes geschickt.

Beim unter 21-jährigen Täter wird von dort das Verfahren an die Staatsanwaltschaft, die für den Wohnort des Täters zuständig ist, abgegeben.

Mit diesem Zeitverzug erhält die Wohnort-Staatsanwaltschaft des Täters Kenntnis von der Tat und kann erst jetzt reagieren. Es dauert oft viele Monate, bis eine Entscheidung erfolgt oder eine Anklage bei Gericht verhandelt werden kann.

Im Ergebnis:
Gearbeitet wird nacheinander, nicht abgestimmt und mit großem Zeitverzug.

Verfahrensablauf im Haus des Jugendrechts, Wohnortprinzip:

Die Anzeige gegen jeden unter 21-jährigen Täter aus den Stadtbezirken Bad Cannstatt und Münster wird von der Polizei des Tatortes sofort an die Polizei im Haus des Jugendrechts abgegeben. Die Polizei informiert sofort die Wohnort-Staatsanwaltschaft im Haus und beginnt mit den Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft informiert die Jugendhilfe im Strafverfahren und beide können auf den Täter und die Tat reagieren, während die Anzeige noch bei der Polizei bearbeitet wird.

Im Ergebnis:
Gearbeitet wird parallel, abgestimmt und zeitnah.

abzuwarten, sondern sie haben konsequent die zur Verfügung stehenden eigenen Möglichkeiten umgesetzt.

Insgesamt haben besonders die Institutionen Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt bewiesen, welche Innovationspotentiale im Bereich der behördeninternen Organisation vorhanden sind.

Diese Projektstruktur ist insofern neu, als veränderte Praxis weder „von unten“ (wie etwa bei der Diversionsbewegung in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts) angestoßen wurde, noch durch gesetzliche Änderungen (wie beim 1. JGG-Änderungsgesetz 1990) bewirkt werden sollte.

Das Projekt hat vielmehr gezeigt, welche Änderungen bei einer Reform „aus der Mitte“ dann möglich sind, wenn es gelingt, Innovationsbereitschaft vor Ort zu bündeln.

Als Beispiel für den Mut und die Flexibilität der Behörden vor Ort sei die Staatsanwaltschaft erwähnt.

Obgleich die Einrichtung von Außenstellen kein generell neues Prinzip ist, gilt sie als durchaus umstritten, weil – so die Befürchtungen – dann eine Lenkung der Gesamtbehörde erschwert werde.

Im Haus des Jugendrechts wurde nicht nur eine solche Außenstelle eingerichtet, sie wurde auch – ebenfalls ungewöhnlich – von den üblichen Vorlageerfordernissen, etwa bei Einstellungen, weitgehend befreit.

Erkannt wurde, dass eine Regionalisierung der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit nur dann effektiv sein kann, wenn sie mit einer Stärkung der Selbständigkeit verbunden ist.“

PRÄVENTION

Vernetzung.

Prävention ist neben der Repression die zweite starke Säule im Haus des Jugendrechts. Wir versuchen auf die Folgen von Straftaten aufmerksam zu machen und Hilfestellungen zu geben, um bei gefährdeten jungen Menschen zukünftiges Fehlverhalten oder die Verfestigung einer „kriminellen Karriere“ zu verhindern.

Prävention ist Aufgabe von Polizei und Jugendamt. Im Haus des Jugendrechts ist auch die Justiz dabei eingebunden und übernimmt damit eine neue Rolle.

„Dieses Haus macht nur Sinn, wenn es eingebettet ist in ein ganzes System von Vorsorgemaßnahmen, wenn es selbst als Vorsorgemaßnahme begriffen und gestaltet wird.“

Damaliger Oberbürgermeister
Dr. Wolfgang Schuster,
am 7. Juni 1999, zur Eröffnung.

Die Inhalte der Prävention waren durch die ursprüngliche Planung nicht vorgegeben, sondern konnten selbst gestaltet werden. Die Bedürfnisse und Anforderungen wurden vor Ort, in den Schulen, in den Jugendhilfeeinrichtungen und an den Treffpunkten der jungen Menschen, erlebt und zeigten uns die drängende Aufgabe, auch hier neue Wege zu entwickeln.

Die breit gefächerte Präventionsarbeit wird aus personellen Gründen hauptsächlich von der Polizei geleistet und umfasst mit ihren ganzen Anforderungen jährlich über 3000 Stunden.

In den Stadtteilen sind 20 Schulen, von der Förderschule bis zum privaten Gymnasium, vier Jugendhäuser, Mobile Jugendarbeit und vier Träger der Hilfen zur Erziehung angesiedelt.

Die Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen sind wichtige Kooperationspartner, mit denen wir in ständigem, vertrauensvollem Kontakt stehen. Dort verbringen die jungen Menschen viel Zeit, sozialisieren sich und sind auch für uns am besten erreichbar.

Die präventive Arbeit kann gerade hier passgenau entwickelt, angesetzt und nach sich verändernden Einflüssen modifiziert werden, um Früchte tragen zu können.

Alle Schulen hatten von Beginn an feste Ansprechpartner bei der Polizei.

Ausgerichtet am Bedarf der Schulen wurde schon im Jahre 2000 die ereignisunabhängige „Schulsprechstunde“ entwickelt.

Die Schulsprechstunde ist über das gesamte Schuljahr fest planbar, z.B. jeden zweiten Dienstag, ist die Polizei während der großen Pause und wenn notwendig während der anschließenden Schulstunde für die Schüler/-innen, das Lehrerkollegium und die Eltern präsent.

Die Schulen stellen uns dafür einen Raum zur Verfügung, so kann mit den Gesprächspartnern in Ruhe über jedes Thema in entspannter Atmosphäre gesprochen werden.



„Es hat sich gezeigt, dass ein hoher Informations- und Unterstützungsbedarf zu strafrechtlichen Fragen und zu Konflikten an Schulen insgesamt besteht. Insgesamt betrachtet sind die Schulsprechstunden als ein umfassendes Beratungsangebot durch das Haus des Jugendrechts anzusehen, das neben der Prävention auch Maßnahmen zur Krisenintervention und Konfliktlösung initiiert."

Feuerhelm/Kügler – Das Haus des Jugendrechts in Stuttgart Bad Cannstatt, Ergebnisse einer Evaluation.

Mit den Schulleitungen wurden spezielle Vereinbarungen im Hinblick auf Schulschwänzer und Absprachen über Informationswege bei Gewaltvorkommnissen im Schulbereich getroffen. Die Telefonnummern der jeweiligen Ansprechpartner dienen so als „Notfallnummern".

Der Anspruch des Haus des Jugendrechts ist, immer sofort zu reagieren, wenn um Hilfe oder Beratung nachgefragt wird.

In der Praxis ist es üblich, dass wir nach einem Anruf der Schule umgehend dorthin fahren und die Maßnahmen, etwa nach einer Körperverletzung oder einem Diebstahl, direkt vor Ort in Kooperation treffen. Dabei kann es auch notwendig werden, unmittelbar einen Präventionsunterricht in einer Klasse zu halten.

Präventionsunterrichte und Projekttage werden in den Schulen, Vereinen und Jugendhilfeeinrichtungen vor allem zu den Themen „Gewalt und Eigentum" sowie zu dem immer wichtiger werdenden Thema „Medienkompetenz und Medienverwahrlosung" im Bereich Handy und Internet durchgeführt und begleitet.

Seit Jahren wird in den Schulen die polizeiliche Präventionsveranstaltung „Wehr Dich mit Köpfchen – Selbstvertrauen durch Selbstbehauptung" für Mädchen und Jungen der 4. und 5. Klassen vorgestellt. Die Nachfrage ist hoch. Den Kindern werden über theoretische Erläuterungen und Rollenspiele hinaus auch Möglichkeiten zur Selbstbehauptung in einem praktischen Training vermittelt.

Ein fester Bestandteil der kommunalen Kriminalprävention speziell für Kinder ist sowohl im örtlichen Bereich des Haus des Jugendrechts als auch stadtweit die „Aktion Gute Fee". Gut erkennbare Anlaufstellen, sogenannte Rettungsinseln, z.B. Geschäfte, fördern die Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft.

Wir nehmen an Stadtteilveranstaltungen mit einem eigenen Stand mit Informationsmaterial für Eltern und Interessierte sowie einem Spiel- und Unterhaltungsangebot für Kinder und Jugendliche teil.

Die regelmäßige Mitwirkung in lokalen Gremien, wie Stadtteilrunden und Arbeitskreisen, pflegt und vertieft die Kontakte und ermöglicht die Mitarbeit an örtlichen Problemstellungen.

Projekte.

In Kooperation mit Jugendhilfeeinrichtungen, Schulen und anderen Institutionen vor Ort werden Problemfelder besprochen und gemeinsam bedarfsorientierte Projektkonzepte entwickelt.

Folgende tragfähige Projekte zeigen Art und Wichtigkeit der vernetzten Präventionsarbeit auf:

„Nachtwaldspiel – Cannstatt braucht Abenteuer, ein Stadtteil wächst zusammen".

Dieses fast jährlich durchgeführte, erlebnispädagogische Projekt trägt zum Abbau von Konkurrenzdenken und Rivalitätsverhalten zwischen den jungen Menschen in den Stadtteilen bei. Kooperationspartner sind die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft und die Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.

„Knast kommt krass".

Das Projekt wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stuttgart-Stammheim, der Jugendhaus Gesellschaft und der Evangelischen Gesellschaft entwickelt. Seit 2011 ist das Seehaus Leonberg - Projekt Chance ein weiterer Kooperationspartner.

Konzipiert für haftgefährdete junge Menschen wird in der JVA ein direktes Erleben der Innenwelt des Gefängnisses ermöglicht.

Anschließend finden im Projekt Chance, einem „Jugendstrafvollzug in freien Formen", Gespräche mit jungen Gefangenen statt. Ziel ist es, die Knastwelt zu entzaubern.

Die Begleitung und Nachbetreuung zur Aufarbeitung des Erlebten und Steigerung der Nachhaltigkeit wird von der Sozialarbeit durchgeführt. Den Jugendlichen wird die Konsequenz weiterer Straffälligkeit aufgezeigt. Lebensperspektiven außerhalb der Kriminalität werden erarbeitet.

Filmprojekt „Zoff in Bad Cannstatt".

Unterstützt mit Spendengeldern drehte eine 8. Realschulklasse einen Film, in dem sie sich mit den Konsequenzen einer Straftat bei Strafmündigen und mit den Möglichkeiten der Jugendhilfe bei Strafunmündigen auseinandersetzte. Die Institutionen im Haus des Jugendrechts wirkten bei dem Film mit.

„Cannstatt bewegt sich".

Zusammen mit der Jugendhaus Gesellschaft, unterstützt von Lauftrainern des Gemeinschaftserlebnisses Sport und begleitet von der örtlichen Presse, wurde mit Jugendlichen für den 7-km-Lauf bzw. Halbmarathon des Stuttgarter Zeitunglaufs trainiert.

Die sport- und sozialpädagogisch präventiven Maßnahmen, vermittelt in mehreren Informationseinheiten, versuchen eine nachhaltige Änderung im Sucht-, Gewalt- und Verkehrsverhalten der jugendlichen Teilnehmer zu bewirken sowie Aggressionsabbau und Körperbewusstsein zu fördern.

Finanzierung.

Der Finanzrahmen jedes der bisher durchgeführten Präventionsprojekte liegt bei durchschnittlich 10.000 Euro. Die meisten Projekte wurden durch die Landesstiftung Baden-Württemberg finanziell gefördert.

Gerade im präventiven Bereich sind längerfristige, breit vernetzt angelegte Projekte ein wichtiger Baustein zum Aufbau einer konfliktarmen Stadtteilkultur.

Prävention ist oftmals nur schwer messbar. Rückmeldungen von Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen bestätigen uns immer wieder den richtigen Ansatz und das positive Wirken unserer dynamischen Präventionsarbeit. So werden wir darin bestärkt, mit nicht nachlassender Motivation unsere Präventionsangebote weiter am Puls der Jugend zu entwickeln.

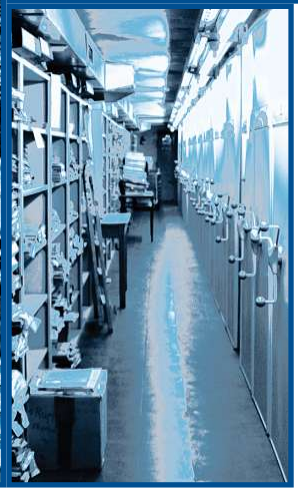







Hentschel
Straßen-
verkehrs-
recht
38. Auflage
C.H.Beck
Göhler
OWiG
11. Auflage
C.H.Beck
Strafrecht
Meyer-Goßner
StPO
51. Auflage
C.H.Beck
Fischer
StGB
56. Auflage
C.H.Beck
Beck'sche Textausgaben
Strafrecht
C.H.BECK
Diemer/Schatz
Sonnen
JGG
6. Auflage
Heidelberger
Kommentar
EISENBERG
JGG
4. Auflage
C.H.Beck
dtv Beck-Texte
Jugendrecht 21. A. 5008


Wagg Liegre
H.L. 1953





FÄLLE AUS DER PRAXIS

Anhand einiger ausgewählter Fallbeispiele wollen wir die übergreifende und vernetzte Struktur der Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts anschaulich verdeutlichen.

"Du musst überlegen, was du vorher tust, keinen interessiert, was du am Ende tust".

Das sind Zeilen, die im Rap von Mehmet vorkommen, das ist seine Geschichte:

Mehmet kommt als Kleinkind zusammen mit seinen Eltern und den beiden älteren Geschwistern aus einer Kleinstadt in der Türkei nach Stuttgart.

Bereits zu Beginn der Grundschulzeit zeigen sich Verhaltens- und Lerndefizite. Er muss deshalb mehrmals die Schule wechseln.

Er besucht schließlich eine Förderschule für Lernbehinderte. In der 5. Klasse erfolgt die Beschulung in einer Kleinklasse mit mehr Betreuungszeit der Lehrer für den Einzelnen.

Auch hier setzen sich die Schwierigkeiten fort. Mehmet kann sich nicht an Regeln halten, beschimpft Mitschüler aber auch Lehrer, bedroht manche seiner Mitschüler und beschädigt Schuleigentum.

Im Rahmen der durch das Haus des Jugendrechts angebotenen Schulsprechstunden berichtet die Schulleiterin von den Verhaltensauffälligkeiten Mehmets. Über die Drehscheibenfunktion der Jugendhilfe im Strafverfahren im Haus des Jugendrechts wird das Beratungszentrum sofort über die Gefährdung der Entwicklung von Mehmet informiert.

Das Beratungszentrum nimmt Kontakt zur Familie auf und bietet Beratung und Unterstützung an.

Mit Straftaten wird Mehmet ab dem 12. Lebensjahr auffällig. Zunächst sind es „nur" Sachbeschädigungen, später aber auch Körperverletzungen. Mehmet versucht vor den Eltern solche Vorfälle geheim zu halten und lässt entsprechende Briefe der Behörden verschwinden. Sowohl der Kontakt der Schule als auch der Polizei zu Mehmets Eltern ist schwierig.

Im Rahmen der ersten Fallkonferenz zeigt sich, dass beide Elternteile wenig Zeit haben und viel arbeiten müssen; sie sind hoch verschuldet. Außerdem scheint Mehmet als jüngstes Kind der Familie eine Sonderrolle zu haben, einen „Prinzenstatus". Von den Eltern wird Mehmet verwöhnt. Ihnen fehlt es an Konsequenz dem Sohn gegenüber, so dass Mehmet nach seinen eigenen „Gesetzen" lebt. Von der Schule wird die Unterbringung außerhalb des Elternhauses empfohlen.

Bei der nächsten Fallkonferenz wird deutlich, dass die Schwierigkeiten von Mehmet weiter zugenommen haben.

Er ist jetzt häufig von zu Hause abgängig, bleibt aber nicht zu Hause, wenn ihn die Polizei zurück bringt. Durch das Beratungszentrum wird eine türkischsprachige Erziehungsberatung für die Eltern vermittelt, außerdem gibt es einen Erziehungsbeistand für Mehmet.

Trotz dessen Bemühungen gelingt es nicht auf Mehmet einzuwirken und eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Vor allem die Mutter sucht in ihrer Ratlosigkeit immer wieder das Gespräch beim Beratungszentrum, ist aber im familiären Alltag nicht in der Lage sich dem Sohn gegenüber anders zu verhalten und sich durchzusetzen.

Mit 14 Jahren und Erreichen der Strafmündigkeit kommt es zu mehreren Gewaltdelikten und anderen Straftaten. Eine weitere Beschulung ist nicht möglich. Das Beratungszentrum ist durch die Jugendhilfe im Strafverfahren im Haus des Jugendrechts und durch die Polizei über die zunehmenden Probleme informiert. Es wird intensiv nach einer Unterbringung für den Jugendlichen außerhalb Stuttgarts gesucht. Auch die Eltern sind mittlerweile damit einverstanden, dass der Sohn aus dem Umfeld herausgenommen wird.

Da es zu weiteren massiven Delikten kommt, beantragt die Staatsanwaltschaft im Haus des Jugendrechts Haftbefehl. Die Jugendhilfe im Strafverfahren im Haus informiert das Beratungszentrum, das zur gleichen Zeit einen Heimplatz für Mehmet hätte. Dort kann er nur aufgenommen werden, wenn kein Haftbefehl besteht.

Nach einem Austausch zwischen Beratungszentrum, Jugendhilfe im Strafverfahren und Staatsanwaltschaft wird Mehmet durch das Beratungszentrum informiert, dass er sich freiwillig beim Haftrichter stellen soll. Das ist die einzige Möglichkeit für ihn die tatsächliche Inhaftierung zu vermeiden.

Ein Freund von Mehmet, der das Haus des Jugendrechts ebenfalls kennt, sorgt dafür, dass Mehmet beim Haftrichter erscheint. Daraufhin wird der Haftbefehl, gegen die Auflage sich ins Heim zu begeben, außer Vollzug gesetzt. In der Folgezeit versucht Mehmet im Heim zurechtzukommen.

Dort entwickelt er sich ganz gut. Es ist aber schwierig, weil er nie Regeln kannte, an die er sich halten musste. Er konnte bislang immer alle gegeneinander ausspielen. Gelernt hat er seit Jahren nicht. Er bemüht sich, er leistet Arbeitsstunden ab und muss Drogentests absolvieren.

Nachdem er doch einmal vom Heim abgängig ist, informiert die Staatsanwaltschaft im Haus des Jugendrechts das Beratungszentrum, dass er eine weitere Chance erhalten kann, wenn er sich sofort wieder im Heim einfindet; das klappt. Die Vernetzung zwischen Jugendamt, Staatsanwaltschaft, Polizei und Heim ist extrem eng.

Er darf uns nicht „durch die Maschen schlüpfen“, sonst können wir das Risiko nicht eingehen und er erlebt – wie früher – Androhungen ohne Folgen und Verbindlichkeit.

Schließlich muss er das Heim aber doch verlassen, weil es hier ebenfalls zu Straftaten gekommen ist. Vom Heim aus wird er zur zuständigen Jugendrichterin im Haus des Jugendrechts gebracht. Diese entscheidet, dass er mit engen Auflagen bezüglich der Strukturierung seines Tagesablaufs zunächst auf freiem Fuß bleiben kann. So muss er u.a. drei Tage pro Woche acht Stunden lang in einem Bauhof arbeiten. Sie informiert gleichzeitig die Staatsanwältin im Haus des Jugendrechts und die dortige Jugendhilfe im Strafverfahren.

Vereinbart wird zwischen Gericht und Jugendgerichtshilfe, dass Mehmet im engen zeitlichen Abstand Beratungsgespräche führt.

Mehmet kämpft, es fällt ihm unendlich schwer, schon das Aufstehen. Es läuft auch nicht problemlos. Per Telefon, SMS und über Kumpel muss er „bei der Stange gehalten werden“. Es überfällt ihn bei der Arbeit „extreme Unlust“.

Mit den Terminen zum Reden tut er sich leichter. Er probiert auch aus, ob er uns nicht ausspielen kann, ob Kopfweh ihn vor Arbeit schützt und ob er nicht in eine angenehmere Stelle wechseln kann.

Er merkt schnell, dass es keinen Spielraum gibt und er fängt an stolz zu sein, dass er durchhält. Mehmet schafft es, seinen engen Auflagen nachzukommen. Staatsanwaltschaft, Polizei, Jugendhilfe im Strafverfahren und Gericht sind über die aktuelle Situation von Mehmet jederzeit informiert.



Bei einer weiteren Fallkonferenz Monate später erscheint Mehmet zusammen mit seinen Eltern. Eine deutliche Verhaltensänderung ist festzustellen. Die Eltern sind mit seinem Verhalten zu Hause wesentlich zufriedener als früher und auch er selbst bringt zum Ausdruck, dass er sich in Zukunft anders verhalten will. Dennoch sind seine Probleme noch nicht gelöst.

Es ist schwierig in Stuttgart eine Schule zu finden, die ihn aufnimmt. Außerdem hat er starke schulische Defizite. Aus diesem Grund wird im Rahmen eines weiteren Jugendstrafverfahrens eine Betreuungsweisung ausgesprochen.

Hier wird er durch Nachhilfe auf den erneuten Schulbesuch vorbereitet, außerdem wird intensiv nach einer weiteren Schulmöglichkeit für ihn gesucht.

Die Mühen haben sich gelohnt: In einem Projekt, das Schule und Arbeit mischt, zum Hauptschulabschluss führt und für das er auch etwas Geld erhält, wird er aufgenommen. Weitere Straftaten sind seither nicht bekannt. Das Durchhalten ist und bleibt schwierig. Die vergangenen Jahre sind nicht so schnell abzustreifen.

So endet der Rap von ihm auch mit ***… „der Teufel bleibt mein Begleiter“.***

Uns interessiert alle, was Mehmet am Ende tut. Wir wünschen ihm, dass er den Kampf gewinnt.



„Mädchen-jähre einer Zicken-Queen“.

Mayas Mutter ist frisch geschieden und schwanger, als sie nach Stuttgart zieht. 1994 kommt Maya zur Welt. Mit 12 Jahren begegnet sie erstmals ihrem Vater und der Stiefschwester; Maya ist nicht interessiert.

Das Verhältnis zu ihrer alleinerziehenden, schwer alkoholkranken Mutter ist problembehaftet, weshalb Maya bereits in verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden muss. Die damit verbundenen Belastungen führen zu einer Vielzahl zeitlich eng aufeinanderfolgenden Straftaten – insbesondere Körperverletzungen. Einen Schulabschluss hat Maya bis heute nicht erlangt.

2007, mit 13 Jahren, fällt Maya erstmals polizeilich auf. Kinder der nahe ihrem Wohnort gelegenen Grundschule berichten bei der Schulsprechstunde den zuständigen CaMP[1]-Mitarbeitern von „dem Mädchen“, vor dem sie Angst haben und das ihnen gedroht hat, sie zu schlagen.

Schon beim ersten Kontakt mit Maya und der Mutter wird schnell klar, dass Mutter und Tochter Probleme miteinander haben. Maya ist vorlaut, frech und nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn ihre Mutter dabei ist. Das CaMP leitet die Info über die Jugendhilfe im Strafverfahren in ihrer Drehscheibenfunktion an das Beratungszentrum weiter.

[1] Cannstatter Modellprojekt Polizei – Polizei im Haus des Jugendrechts.

Bald muss die Polizei am Wohnort einschreiten, weil Maya handgreiflich gegenüber ihrer Mutter geworden ist. Bei Anhörungen im CaMP wird bekannt, dass die Mutter wegen Alkohol- und Tablettenabhängigkeit bereits in Therapie war.

Das Jugendamt wird erneut auf die eigentlich untragbare Situation – psychisch kranke, alleinerziehende Mutter – aufmerksam gemacht.

Die Anzeige wird von der Staatsanwaltschaft wegen Strafunmündigkeit eingestellt.

Anfang bis Mitte 2008 folgen weitere Anzeigen u.a. wegen Ladendiebstahl, Sachbeschädigung durch Brandlegung sowie erneuter Gewalt gegenüber der Mutter.

Bei den zahlreichen polizeilichen Anhörungen wird versucht, Maya ins Gewissen zu reden. Mit ihrer Mutter, die sich eigentlich bemüht gibt, wird oftmals gesprochen. Nach einer Anhörung findet ein Sofortgespräch mit der alkoholisierten Mutter und Maya bei der Jugendhilfe im Strafverfahren im Haus des Jugendrechts statt.

Ein akuter Handlungsbedarf besteht nicht. Weitere Mitteilungen ans Jugendamt folgen. Dort werden mehrere Gespräche mit Maya und Mutter geführt. Vom CaMP wird zum Beratungszentrum enger Kontakt gehalten.

Die Verfahren müssen wiederum wegen Strafunmündigkeit eingestellt werden.

Die Aggressionen bekommen jetzt auch Mitschülerinnen zu spüren. Anzeigen, in denen Maya Opfer sein soll, kehren sich schnell um, da Maya die Auseinandersetzungen begonnen hatte. Bei Anhörungen spielt sie dennoch die Unschuldige: „Die anderen haben angefangen“ oder „die haben mich schief angeschaut“.

Im August wird Maya noch als Strafunmündige erkennungsdienstlich behandelt. Die Staatsanwältin nutzt die Gesprächsbereitschaft von Maya, um ihr den möglichen weiteren Weg aufzuzeigen, wenn sie weiter straffällig werden sollte und strafmündig wird. Maya ist nicht wirklich zugänglich und scheint die vielen Signale nicht zu verstehen.

Im Herbst 2008 finden immer wieder Gespräche des CaMP-Mitarbeiters mit der Schulleitung wegen der Probleme in der Schule statt. Lösungsansätze werden gesucht. Aufgrund der fortschreitenden Pubertät von Maya steigt das Interesse an Jungs.

Im Alter von 14 Jahren lernt sie einen auswärtigen Jungen kennen, bei dem sie nun regelmäßig ist. Anzeigen wegen „Eifersuchtsdramen“ – Widersacherinnen kratzen, beißen, beleidigen – folgen. Auch gegenüber der Mutter wird Maya wieder gewalttätig. Das Beratungszentrum wird informiert. Ein Gespräch bei der Staatsanwältin zeigt die innere Zerrissenheit von Maya auf. Die Verfahren werden nochmals eingestellt; von Maya wird eine Verhaltensänderung erwartet.

Maya wird im Schwellentäterprogramm[2] aufgenommen.

Die Mutter ist mit der Situation total überfordert. Sie sucht vergeblich das Gespräch mit ihrer Tochter. Sie meldet sich immer wieder beim CaMP, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Bei den zahlreichen Telefonaten wird bemerkt, dass sie zum Teil stark alkoholisiert ist.

Die Hauptschule ist daran interessiert, dass sich etwas verändert. Ein Termin zur Lösungsfindung im staatlichen Schulamt wird vom CaMP befürwortet. Gastgeberin ist die Schulrätin, eingeladen werden die Schulleiterin, ein Vertreter vom Jugendamt, der Leiter der Schule für Kranke, die Mutter, Maya und der CaMP-Mitarbeiter.

Jeder schildert seine Sichtweise. Vom CaMP wird nochmals verdeutlicht, dass Maya zu Hause bei der Mutter nicht funktionieren kann. Die Mutter hat große Schwierigkeiten „loszulassen“. Sie beteuert, dass sie dann niemanden mehr hat, sie lieber alles erleidet, aber nicht alleine sein will. Mayas Mutter wird klar gemacht, dass es nicht um sie, sondern um ihre Tochter geht. Unter Tränen willigt sie in eine Unterbringung in eine Jugendwohngruppe außerhalb von Stuttgart ein.

Die Unterbringung wird von Maya im Einvernehmen mit ihrer Mutter nach ca. drei Monaten abgebrochen. Versuche von Jugendamt und CaMP, die Mutter umzustimmen, sind vergeblich.

[2] Landesweites Programm Jugendliche Schwellentäter.

Die Befürchtung, dass alles wieder von vorne los geht, ist begründet. Nach einer kurzen Zeit des Friedens folgen über das Jahr 2009 abermals Rohheitsdelikte gegenüber der Mutter und Ladendiebstähle.

Eine erste Verhandlung bei Gericht wegen einer Tätlichkeit gegenüber der Mutter findet im Februar 2009 statt. Maya bekommt Arbeitsstunden. Eine Verhaltensänderung bleibt aus. Angebote des Beratungszentrums auf freiwilliger Basis schlägt Maya aus. Gericht, Staatsanwaltschaft und Beratungszentrum beraten und sehen in der Teilnahme am Projekt WeiBer[3], eine sinnvolle Maßnahme. Bei Maya fruchtet sie jedoch nicht; weitere Verhandlungen folgen.

In einer Fallkonferenz mit Jugendhilfe im Strafverfahren, CaMP und Staatsanwaltschaft wird die Mutter überzeugt, dass es ein Fehler war, Maya wieder nach Hause zu holen. Maya wird Ende 2009 vorübergehend im Stuttgarter Jugendschutzheim untergebracht. Die anschließende auswärtige Unterbringung geht nicht lange gut.

Maya sucht sich dort ihre „Freundinnen" gut aus. Gemeinsam „terrorisieren" sie Mitbewohnerinnen. Ein Mädchen wird von ihr ans Bett gefesselt, zwangsweise mit Alkohol „abgefüllt" und geschlagen. Nach einer Zwischenstation zu Hause, wo die Mutter wieder Opfer ist, wird sie von Juni bis September 2010 in weiteren Jugendheimen untergebracht. Dort „zofft" sie sich abermals mit Mitbewohnerinnen.

Maya wird im Intensivtäterprogramm[4] aufgenommen. Vier Fallkonferenzen mit Maya und ihrer Mutter finden statt. Die Probleme sind übermächtig, eine Lösung nicht in Sicht.

Im Dezember 2010 wird die Anklage wegen der „Heimsache" bei Gericht verhandelt. Gegen Maya wird ein Schuldspruch mit einjähriger Bewährungszeit verhängt.

Drei neue Anklagen wegen Schwarzfahrens, Unterschlagung und Körperverletzung werden von der Staatsanwältin bei Gericht angekündigt. Während die meisten Taten aus der Zeit vor dem letzten Urteil stammen, wurde die erneute Körperverletzung nur zwei Tage nach dem Urteil begangen.

Weil Maya in der Verhandlung einen guten Eindruck macht und die Körperverletzung im Zusammenhang mit ihrer schwierigen Familiengeschichte steht, wird unter Einbeziehung des Urteils vom Dezember erneut ein Schuldspruch verhängt. Maya wird klargemacht, dass dies die letzte Chance sei, einer drohenden Inhaftierung zu entgehen. Wichtig ist, dass Gericht, Bewährungshilfe und Beratungszentrum schnell erfahren, wenn sie erneut „ausbricht".

Das CaMP wird informiert. Maya wird für die einjährige Bewährungszeit eine Bewährungshelferin zur Seite gestellt. Sie muss binnen vier Monaten 120 Arbeitsstunden leisten, wobei im Vorverfahren geleistete Stunden – dort hatte sie 80 Stunden auferlegt bekommen – angerechnet werden können.

Sie soll wiederholt am Projekt WeiBer teilnehmen, ein Projekt bei der Caritas zur Nachholung ihres Schulabschlusses und Vermittlung in die Arbeitswelt (AKKU)[5] absolvieren sowie eine bereits begonnene Verhaltenstherapie weiterführen.

Die Bewährungszeit beginnt „holprig". Maya leistet binnen drei Wochen sämtliche Arbeitsstunden ab, erscheint jedoch erst nach eindrücklicher Ermahnung zu den Gesprächen im Projekt „WeiBer". Drei Monate nach Erlass des Urteils teilt die Bewährungshelferin mit, dass Maya – inzwischen 16 Jahre alt – schwanger ist; einen Monat später, dass Maya die Beratungsgespräche beim Projekt „AKKU" schwänzte und dort gekündigt wurde.

Daraufhin wird für Mitte August 2011 eine gerichtliche Anhörung terminiert – dabei sind auch die Bewährungshelferin, ihre Mutter und die Betreuerin ihrer Wohngruppe.

Maya wird an die Verbindlichkeit ihrer Bewährungsauflagen erinnert. Deutlich wird, dass Maya nach wie vor Schwierigkeiten hat, ihre Termine zu ordnen und zuverlässig wahrzunehmen.

[3] WeiBer: Weisungsberatung für gewalttätige Mädchen/junge Frauen, zur Aufarbeitung ihrer wiederholten Gewalttätigkeit; das Projekt wird vom Jugendamt angeboten und geleitet.

[4] Landesweites Programm Jugendliche Intensivtäter.

[5] AKKU: Projekt der Caritas zur beruflichen Orientierung von jungen Mädchen und Frauen über einen Zeitraum von 6–12 Monaten.

Ihr wird klar gemacht, dass sie deshalb im sogenannten Nachverfahren zu einer Jugendstrafe – ggf. ohne Bewährung – verurteilt werden kann.

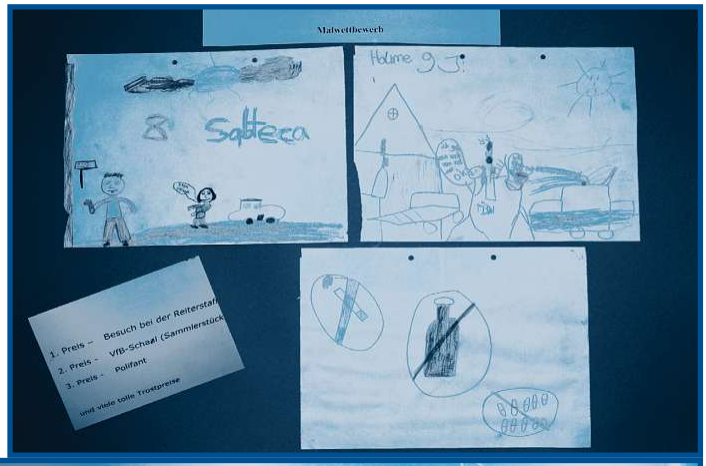
Dieses Verfahren werde jedoch erst nach einigen Wochen eingeleitet und ganz davon abgesehen, wenn sie sich zuverlässig zeige. Dies scheint zu fruchten: Im Oktober 2011 teilt die Bewährungshelferin mit, dass Maya ihre Termine nun ernst nimmt. Auch die weiteren Auflagen, insbesondere die Verhaltenstherapie, werden zuverlässig erfüllt.

Die Schwangerschaft verändert Maya. Neue Straftaten bleiben aus. Ende 2011 bringt sie einen gesunden Jungen zur Welt. Sie wohnt nun in einer Mutter-Kind-Einrichtung und fühlt sich dort wohl. Dort soll sie die nächsten ein bis zwei Jahre bleiben. Zur Mutter ist die Beziehung nach mehreren Alkoholrückfällen weiter problematisch, aber es besteht Kontakt.

Im März 2012 wird der gegen Maya verhängte Schuldspruch getilgt, weil sie ihre „Bewährungszeit" bestanden hat, insbesondere keine Straftaten mehr beging und von der Bewährungshelferin eine positive Prognose gestellt bekam.

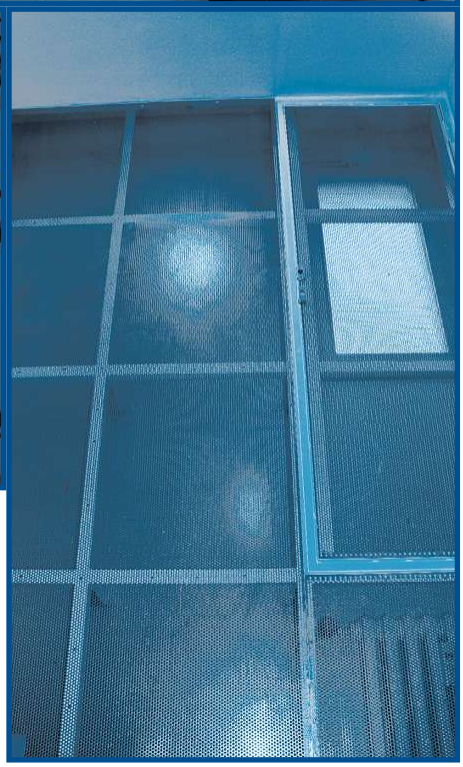
Im April erzählt Maya dem CaMP-Mitarbeiter, dass sich der Kindsvater nach zweijähriger Beziehung leider von ihr getrennt hat.

Maya ist bis heute nicht mehr straffällig geworden. Der Neustart scheint gelungen.











„Kleiner Mann ganz groß“.

Fabio ist der älteste Sohn einer italienisch-kroatischen, bildungsfernen Familie. Mit seinen drei Geschwistern wächst er in einer grundsätzlich intakten, jedoch mit der Erziehung von Fabio überforderten Familie auf. Fabio wird verwöhnt, ihm werden keine Grenzen gesetzt. Trotzdem sind die Eltern äußerst bemüht und kooperativ, letztlich aber hilflos und haben keinen Einfluss auf ihn. Dies gipfelt darin, dass sie abends die Wohnungstüre abschließen, um Fabio am nächtlichen Verlassen der Wohnung zu hindern. Er aber überklettert den Balkon der im 3. Obergeschoss liegenden Wohnung.

Fabio fällt früh durch Verhaltensauffälligkeiten wie Konzentrationsmängel, Aggressivität und Störungen im Unterricht sowie Respektlosigkeiten im Umgang mit Lehrern auf.

Die Schulrektorin teilt dies ihren Ansprechpartnern beim CaMP im Rahmen einer Schulsprechstunde mit und äußert Bedenken bzgl. der weiteren Entwicklung von Fabio.

Das CaMP informiert sofort die Jugendhilfe im Strafverfahren im Haus, die nach einer ersten Bewertung die Gefährdung bzw. Delinquenz des Kindes in ihrer Drehscheibenfunktion in das Beratungszentrum umsetzt. Über den Rücklaufzettel wird dem CaMP der Sachbearbeiter beim Beratungszentrum mitgeteilt.

Das Beratungszentrum richtet frühzeitig eine Erziehungsbeistandschaft ein, die Fabio und seine Eltern in der Organisation des Alltags unterstützen soll.

Noch als 13-Jähriger begeht er Ladendiebstähle. Zwar kommt er zu den Anhörungen beim CaMP, zeigt sich aber uneinsichtig. Seine Strafunmündigkeit ist ihm sehr bewusst und er nutzt sie aus. Zwei weitere Ladendiebstähle folgen.

Im Herbst 2010 schart sich um den jetzt 14-Jährigen eine Gruppe älterer Jugendlicher und junger Erwachsener aus einem benachbarten Stadtteil. Eine Phase erheblicher Straffälligkeit beginnt: Einbruchsdiebstähle, Pkw-Aufbrüche, Ladendiebstähle; jetzt auch einhergehend mit dem Konsum von Drogen, zumindest Marihuana.

Die Ermittlungen beim CaMP decken die erschwerten Begehungsweisen und Professionalität der Ladendiebstähle auf. Stehlgut sind hochpreisige Kleidung und elektronische Geräte zur Finanzierung des Marihuanakonsums.

Die unverfrorene Tatausübung spricht für sich: so nehmen zwei aus der Gruppe in einem Elektronikmarkt je ein Laptop und warten in Kassennähe. Als sich dort kein Kunde mehr befindet, rennen sie mit den Laptops direkt an der Kassiererin vorbei aus dem Laden und flüchten.

Fabio nimmt innerhalb der Gruppe trotz seines jungen Alters eine führende Rolle ein, dominiert auch die jungen Erwachsenen und bringt den anderen Diebstahlstechniken bei, wie das Entfernen der Sicherungsetiketten, die Absicherung des Fluchtwegs u.ä.

Fabio tritt gegenüber der Polizei selbstbewusst und forsch bis zur Unverschämtheit auf. Die erkennungsdienstliche Behandlung oder die Entnahme einer Speichelprobe verweigert er selbstbewusst. Bei Wohnungsdurchsuchungen fordert er – nicht seine Eltern – einen Durchsuchungsbeschluss. Zu Terminen kommt er nur auf massiven Druck der Eltern und dann oft zu selbst gewählten Zeiten. Normverdeutlichenden Gesprächen ist er nicht zugänglich, von polizeilichen Maßnahmen zeigt er sich unbeeindruckt. Auf Tatvorwürfe reagiert er mit der Forderung, ihm Beweise vorzulegen, und streitet alles ab.

Im Rahmen der nächsten Hauskonferenz informiert das CaMP die drei Jugendrichterinnen über die Bildung der Gruppierung und deren Vorgehensweise; das Gericht ist nun auf das Eingehen entsprechender Anklagen vorbereitet.

Fabio wird der Staatsanwältin als der Drahtzieher, als das Alphatier, geschildert. Bevor die Staatsanwältin ihn bei der Fallkonferenz persönlich kennenlernt, schickt sie ihm Botschaften über seine „Clique".

Den ersten Mittäter hatte sie kurz vor Weihnachten 2010 über das CaMP verwarnt und ihm angedroht, ihn bei der nächsten Tat zu inhaftieren.

Da er dies nicht geglaubt hat und kurz vor Weihnachten wiederum einen Einbruch begeht, wurde er vor Silvester in U-Haft genommen. Das hat die Clique sehr überrascht. Bei der nächsten polizeilichen Ladung von Fabio, seine Eltern sind mitgekommen, findet nach der Vernehmung eine spontane Fallkonferenz bei der Staatsanwältin statt. CaMP und Jugendhilfe im Strafverfahren sind dabei.

Fabio und seinen Eltern wird aufgezeigt, wie es momentan um ihn steht, welche Konsequenzen auf ihn zukommen können und wie er für sich „punkten" kann: Unter das Vergangene einen Schlussstrich ziehen, keine weiteren Straftaten mehr begehen, regelmäßig die Schule besuchen.

Sein aufsässiges Verhalten zeigt aber, dass er nicht an ernsthafte Konsequenzen glaubt. Die Eltern zeigen sich hilflos und überfordert.

Die Ermittlungsverfahren gegen ihn werden zügig abgeschlossen; bei den kleineren Delikten wird nach Absprache mit der Staatsanwältin auf ausführliche Ermittlungen verzichtet. Ziel ist die zeitnahe Terminierung einer Gerichtsverhandlung. Vom CaMP wird in weiteren Fallkonferenzen bei der Staatsanwaltschaft, aber auch gegenüber dem Jugendgericht dringender Handlungsbedarf signalisiert. Die Anklagen werden dem Gericht von der Staatsanwältin angekündigt, die Jugendhilfe im Strafverfahren ist ständig involviert. Fabio wird vom CaMP in das JugIt-Programm[6] aufgenommen.

[6] Landesweites Programm Jugendliche Intensivtäter, kurz „JugIt".

Auch der Jugendrichterin wird schon bei der ersten Verhandlung im September 2010 deutlich, dass Fabio den Eltern längst entglitten zu sein scheint.

Sie versuchen seine Kooperation sowie seine Straflosigkeit „zu erkaufen", indem sie ihn durch tägliche Bargeldzahlungen von weiteren Diebstählen abzuhalten versuchen bzw. ihn zur Teilnahme an Terminen zu bewegen.

Fabio selbst fällt vor Gericht durch unangepasstes, distanzloses Verhalten und respektloses Benehmen auf. Berufliche Zukunftspläne kann er nicht formulieren, der Schulbesuch ist ihm offensichtlich lästig, er hortet Fehlzeiten. Mit der Schule ist abgemacht, dass er bei weiterem Schulschwänzen auf eine Schule für Erziehungshilfe wechseln muss.

Wegen eines Diebstahlsversuches bekommt er 35 Arbeitsstunden sowie die Verfassung eines Situationsberichts über seine schulische Situation auferlegt. Er soll sich mit seiner momentanen Lage konkret auseinandersetzen. Beiden Auflagen kommt er nicht nach. Zu den Arbeitsstunden erscheint er mit seiner Clique und erreicht, dass er am ersten Tag Hausverbot erhält. Die Arbeitsstunden werden nicht erledigt; das Arrestverfahren wird eingeleitet.

Schon vor der Anhörung für das Arrestverfahren kommt vom CaMP die Mitteilung, dass gegen Fabio – der den Stadtteil aufmischt – erneut ermittelt wird. Das Gericht steht in ständigem Mailkontakt zur Jugendgerichtshilfe und zum CaMP; die dortigen Rückmeldungen sind allesamt besorgniserregend.

Bis Ende Januar 2011 werden fast 30 Ermittlungsverfahren gezählt.

Wenige Wochen nach der ersten Verhandlung stellt Fabio den Schulbesuch ein. Im ersten Anhörungstermin zum Arrest im Januar 2011, anwesend auch sein Erziehungsbeistand, wird die schulische Perspektive abgeklärt. Das Beratungszentrum plant eine auswärtige Unterbringung, um Fabio der Gruppe, dem großstädtischen Umfeld und der Bemutterung durch die Eltern zu entziehen.

Ein Neustart soll möglich werden. Fabio wirkt unbeteiligt und wenig beeindruckt, sagt aber zu, sich die vorgeschlagenen Einrichtungen anzuschauen. Arrest wird an diesem Tag keiner verhängt, weil er die Arbeitsstunden – wenn auch verspätet – nachweist und verspricht, sich in eine Einrichtung zu begeben. Dies scheitert, weil keine Einrichtung zusagt und seine Eltern sich ebenfalls nicht für ein „Loslassen" entscheiden können.

Es folgen mehrere telefonische Kontakte zwischen dem Beratungszentrum, der Jugendhilfe im Strafverfahren, dem Gericht und dem CaMP auch hinsichtlich einer fehlenden Beschulungsmöglichkeit.

Trotz intensiver Bemühungen und Gespräche mit den Eltern durch Beratungszentrum und dem CaMP, bleibt der Vater bei der Weigerung. Eine Maßnahme gegen den Elternwillen ist nicht möglich.

Bei der zweiten Arrestanhörung kommt es erneut nicht zum Arrestbeschluss, weil er seinen – lieblos verfassten und kurz formulierten – Situationsbericht zum Anhörungstermin mitbringt und damit die gerichtlichen Auflagen aus dem Urteil vom September 2010 nun vollständig erfüllt sind.

Die Jugendhilfeleistungen müssen zwischenzeilich eingestellt werden, da weder Fabio selbst, noch seine Eltern die nötige Mitwirkungsbereitschaft zeigen. Fabio gelingt es nach wie vor, die Eltern zu manipulieren.

Immer wenn eine Besuchserlaubnis von Cliquenmitgliedern für ihren bereits inhaftierten Mittäter persönlich abgeholt wurde, bringt die Staatsanwältin weitere Botschaften rüber: Wenn ihr nicht aufhört, sperre ich euch ein. Nachdem es beim nächsten auch so geschah, fängt Fabio an nachzudenken – und ändert überraschend sein Verhalten. Er erledigt seine Arbeitsstunden und Auflagen fristgerecht.

Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses wird er zur Entnahme einer Speichelprobe beim CaMP vorgeladen. Er kommt pünktlich und gibt sie widerspruchslos ab. Rückmeldungen an Staatsanwaltschaft und Gericht erfolgen sofort.

Im Februar 2011 gehen bei Gericht die Anklagen gegen Fabio und „seine“ Gruppe aus den letzten drei Monaten 2010 ein. Der Schaden liegt bei über 20.000 Euro. Von insgesamt über 25 Anklagen werden etwa 10 verbunden und im Juli 2011 verhandelt.

Fabio – der im Vergleich zur letzten Verhandlung nachdenklicher wirkt – wird zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Vorbewährung verurteilt, was bedeutet, dass erst nach sechs Monaten über eine Bewährung entschieden wird; er bekommt eine Bewährungshelferin.

Als Auflagen muss er 120 Arbeitsstunden, sieben Suchtberatungsgespräche – hiervon das erste drei Wochen nach Rechtskraft –, sowie den regelmäßigen Schulbesuch durch zweimonatliche Bescheinigungen und das Halbjahreszeugnis nachweisen.

Von nun an geht es – trotz anfänglicher Schwierigkeiten im Vorbewährungsverfahren – bergauf.

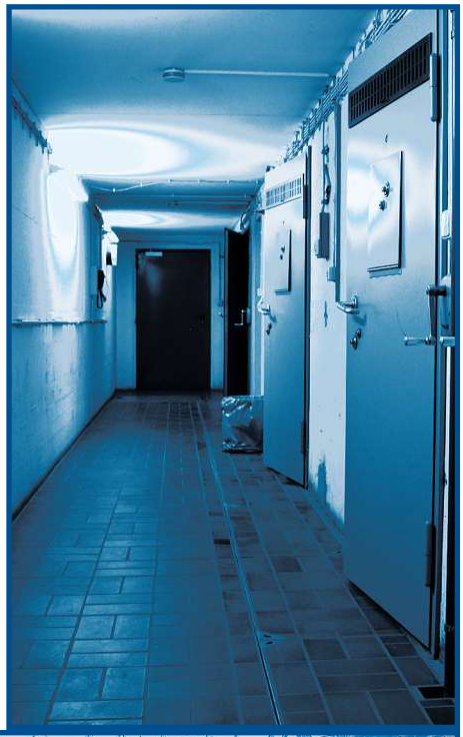
Seit September 2011 absolviert Fabio zuverlässig ein Berufsvorbereitungsjahr. Er hält alle Termine und Absprachen ein. Den Kontakt zu seinen Mittätern bricht er ab und trainiert wieder im Fußballverein. Dem Gericht legt er im Anhörungstermin zur Bewährungsfrage im Februar 2012 einen negativen THC[7]-Schnelltest vor, der keine Auflage war.

Seit August 2011 sind außer einer Schwarzfahrt keine neuen Anzeigen bekannt geworden.

Im März 2012, sieben Monate nach Rechtskraft des Urteils, wird seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Er bleibt seiner Bewährungshelferin unterstellt, hat u.a. weiterhin den regelmäßigen Schulbesuch nachzuweisen.

Alle Beteiligten hoffen, dass er den nunmehr eingeschlagenen positiven Weg weiter geht.

Die Entwicklung von Fabio wird weiter durch Fallkonferenzen im Rahmen des Intensivtäterprogramms im Haus des Jugendrechts begleitet.









[7] THC = Tetrahydrocannabinol, rauschbewirkender Bestandteil der Hanfpflanze (Cannabis).



„Drei haben die Hosen voll – Gewalt ist keine Lösung“.

Es handelt sich um drei Heranwachsende mit türkischem Migrationshintergrund, die sich nach Erlangung des Hauptschulabschlusses auf der Suche nach einer dauerhaften beruflichen Perspektive befinden.

Anfang des Jahres 2010 fallen sie durch Körperverletzungsdelikte in der Stuttgarter Innenstadt in den frühen Morgenstunden nach durchfeierter Nacht auf; die Alkoholisierung ist jeweils nicht unerheblich.

Enver hatte sich bereits im Jahr 2008 wiederholt u.a. wegen Körperverletzungsdelikten vor Gericht verantworten müssen. Ihm waren Arbeitsstunden sowie die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs aufgegeben worden, den Enver auch im Juni/Juli 2009 erfolgreich absolviert hatte.

Im Februar 2010 kommt es in den frühen Morgenstunden in Stuttgart-Mitte zu einem Aufeinandertreffen von Enver und Serkan auf der einen Seite und dem Geschädigten und seinem Begleiter auf der anderen Seite. Alle Beteiligten sind nicht unerheblich alkoholisiert.

Wegen einer gefühlten Störung durch den Lichtstrahl einer Taschenlampe schlägt Enver dem Geschädigten mehrfach grundlos mit der Faust ins Gesicht. Aufgrund des Aufheulens von Polizeisirenen lässt Enver schließlich vom Geschädigten ab.

Die Beteiligten flüchten in unterschiedliche Richtungen, wobei es wenige Minuten später zu einem weiteren – wohl zufälligen – Zusammentreffen der beiden Gruppen kommt. Enver und Serkan verfolgen den Geschädigten, Enver schlägt diesem erneut in aggressiver Weise mehrfach grundlos mit der Faust ins Gesicht. Erst aufgrund des Eingreifens von Polizeibeamten lässt Enver dann vom Geschädigten ab.

Dass sich auch Serkan tatsächlich aktiv an der Schlägerei beteiligt hatte, lässt sich in der Hauptverhandlung nicht sicher feststellen; Fakt bleibt, dass er durch seine Anwesenheit die Tat ermöglichte und eine Gegenwehr des Geschädigten verhinderte.

Enver und Serkan sind in der Hauptverhandlung der Ansicht, sich nur gewehrt zu haben (Enver) bzw. nur geschlichtet (Serkan) zu haben. Das Verfahren gegen Serkan wird in der Hauptverhandlung gegen Zahlung einer Geldauflage nach § 47 JGG eingestellt. Enver wird wegen gefährlicher Körperverletzung mit einem Schuldspruch nach § 27 JGG belegt. Etwa gleichzeitig geht eine weitere Anklageschrift gegen Serkan, Enver und Yusef beim Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt ein. Es handelt sich wieder um ähnliche Vorwürfe. Die Tat datiert vom Mai 2010.

Wegen einer gefühlten Störung durch das Anbieten von Betäubungsmitteln kommt es zwischen Enver und dem Geschädigten in den frühen Morgenstunden vor einer Diskothek in der Stuttgarter Innenstadt zu einer Auseinandersetzung. Nach den ersten Schlägen durch Enver gegen den Geschädigten mischen sich auch Serkan und Yusuf, die dem flüchtenden Geschädigten gefolgt waren, in die Auseinandersetzung ein. Yusuf leistet nach dem Eintreffen der Polizei noch Widerstand gegen die Polizeibeamten. Serkan hatte zum Tatzeitpunkt einen Schlagring bei sich.

In der Hauptverhandlung, die kurze Zeit nach der Anklageerhebung stattfindet, stellen sich alle drei erneut als „Opfer" dar: Ihren Aussagen bei der Polizei würde aufgrund ihres türkischen Migrationshintergrundes grundsätzlich nie Glauben geschenkt, sie hätten sich bei der Auseinandersetzung nur gewehrt und seien zudem bei dieser auch selbst verletzt worden.

Von der Polizei seien sie in der Tatnacht aufgrund ihres Aussehens und ihres Migrationshintergrundes wie „der letzte Dreck" behandelt worden. Sie würden aufgrund ihres Migrationshintergrundes oft falsch behandelt werden. Sie würden hier in Deutschland einfach nicht akzeptiert werden, was das eigentliche Problem sei.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft aus dem Haus des Jugendrechts vertritt wieder ihre Anklage in der Hauptverhandlung. Man kennt sich bereits aus dem vorangegangenen Verfahren und kann hieran anknüpfen.

Aufgrund des Aussageverhaltens der Angeklagten in der Hauptverhandlung wird klar, dass ein neuer Hauptverhandlungstermin mit weiteren Zeugen erforderlich ist, zum einen zur Absicherung der Beweislage, zum anderen aber auch – und das ist wichtig –, um Zeit zu gewinnen, eine passgenaue strafrechtliche Lösung für die drei Angeklagten zu finden. Die üblichen Sanktionsmöglichkeiten (Jugendstrafe, Arbeitsstunden, etc.) wären – und darüber sind sich alle einig – nicht geeignet, bei den drei Angeklagten eine Verhaltensänderung herbeizuführen.

Bis zum Fortsetzungstermin zwei Wochen später kommt es zu einem intensiven Kontakt zwischen der Vertreterin der Staatsanwaltschaft aus dem Haus des Jugendrechts, der Jugendhilfe im Strafverfahren, aber auch dem Gericht. Es wird intensiv nach Lösungen gesucht, wie man die drei Angeklagten zum einen „aus

ihrem Schmolleck" des Sich-Schlecht-Behandelt-Fühlens herausholen kann und sie zum anderen auch für die Opfersicht bzw. das Leid der Opfer sensibilisieren kann.

Eine Idee wird – unter Einbeziehung einer Mitarbeiterin des Täter-Opfer-Ausgleichs – gefunden. Den drei Angeklagten soll zur Auflage gemacht werden, für die Gewaltpräventionswoche in einem Stuttgarter Stadtbezirk einen Workshop bzw. eine Veranstaltung zum Thema „Warum werden junge Migranten aus ihrer Sicht gewalttätig" vorzubereiten und durchzuführen und dies dem Geschädigten als symbolische Wiedergutmachung anzubieten, da dieser einen Täter-Opfer-Ausgleich bereits im Vorfeld der Anklageerhebung abgelehnt hatte.

Es kommt zum Fortsetzungstermin. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft aus dem Haus des Jugendrechts ist wieder anwesend. Weitere Zeugen werden vernommen. Alle drei Angeklagten räumen von sich aus ein, dass sie sich im ersten Hauptverhandlungstermin nicht adäquat verhalten haben.

Dies ist möglich, weil man sich in der Zwischenzeit kennt. Die drei haben wieder mit „ihrer" Staatsanwältin, „ihrer" Richterin und „ihrer" Vertreterin der Jugendhilfe im Strafverfahren zu tun.

So bekommen die Angeklagten, und das obwohl die Beweislage auch für eine Verurteilung ausreichend gewesen wäre und trotz des Umstands, dass sie zum Teil einschlägig vorbestraft sind, alle drei die Chance einer vorläufigen Einstellung des Verfahrens nach § 47 JGG. Und zwar tatsächlich gegen die Auflage, eine Veranstaltung oder einen Workshop für die Gewaltpräventionswoche nach näherer Weisung der Jugendhilfe im Strafverfahren vorzubereiten und durchzuführen.

Die drei sind einverstanden und erst einmal hoch motiviert. Sie schreiben einen Entschuldigungsbrief an den Geschädigten und teilen ihre Bereitschaft zur symbolischen Wiedergutmachung mit. Das Gericht hält engen Kontakt zu der für die drei nun für das Projekt zuständigen Mitarbeiterin des Täter-Opfer-Ausgleichs.

In der Umsetzung und in der Zusammenarbeit mit der Mitarbeiterin des Täter-Opfer-Ausgleichs, die die drei Angeklagten bei der Vorbereitung ihrer Veranstaltung begleitet und betreut, zeigen sich Probleme und Schwierigkeiten, insbesondere zum Thema Verlässlichkeit und Termineinhaltung. Es bleibt eine Arbeit auf den „letzten Drücker". Der Mitarbeiterin des Täter-Opfer-Ausgleichs ist es wenige Tage vor dem eigentlichen Projekttag „zu bunt" und sie stellt ihre aktive Unterstützung ein.

Die drei mühen sich alleine ab und arbeiten tatsächlich einen guten Vortrag aus. Aber wer kommt am eigentlichen Projekttag nicht zur geplanten Veranstaltung in einer 7. Klasse einer Hauptschule? „Unsere" drei Angeklagten.

Die Mitarbeiter des Täter-Opfer-Ausgleichs halten daraufhin die Veranstaltung mit der Klasse allein und leiten den drei Heranwachsenden die Rückmeldung der Klasse weiter, dass diese tief enttäuscht darüber ist, weil sie nicht gekommen sind.

Später räumen die drei gestandenen Heranwachsenden ein, aus „Angst" vor den pubertierenden Schülern mit ihrem, nicht mehr mit der Mitarbeiterin des Täter-Opfer-Ausgleichs im Detail abgesprochenen Vortrag zu scheitern und vielleicht „ausgelacht" zu werden, nicht erschienen zu sein.

Die Frage ist nun, was tun? Eine Wiederaufnahme des Verfahrens und Verurteilung der drei Angeklagten nun 1 ½ Jahre nach der Tat?

Die Lösung findet sich nach persönlicher Kontaktaufnahme zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Jugendhilfe im Strafverfahren in einem Anhörungstermin zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen das Verfahren doch noch endgültig nach § 47 JGG eingestellt werden kann.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft aus dem Haus des Jugendrechts ist auch bei diesem Anhörungstermin wieder anwesend. Die betroffenen Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe im Strafverfahren sind im Vorfeld wieder eingeschaltet.

Im Anhörungstermin wird die aktuelle Situation der drei Angeklagten erörtert, ebenso die Umstände für die

Schwierigkeiten der drei bei der Umsetzung ihrer Auflage aus der vorläufigen Einstellung. Es wird erkennbar, dass sich alle drei für ihre Unzuverlässigkeit schämen.

Neue Strafverfahren sind bei allen Angeklagten in der Zwischenzeit nicht bekannt geworden. Die drei Angeklagten erkennen in ihrem früheren Freizeitverhalten des Durchfeierns von Nächten in größerer Gruppe in der Stuttgarter Innenstadt mit nicht unerheblichem Alkoholgenuss mittlerweile auch selbst ein Gefährdungspotential für eine „Verwicklung" in weitere körperliche Auseinandersetzungen.

Die drei bekommen von Seiten „ihrer" Richterin und „ihrer" Staatsanwältin nochmals eine weitere letzte Chance. Enver, Serkan und Yusuf müssen innerhalb kurzer Zeit

1. einen Entschuldigungsbrief für die betroffene Klasse schreiben,

2. einen Geldbetrag in Höhe von 300,– Euro für die Klassenkasse der betroffenen Klasse aufbringen und

3. ihre vorbereiteten Unterlagen der betroffenen Klasse zur Verfügung stellen.

Sie sind einverstanden. Alles klappt. Sie halten die ihnen gesetzten Fristen ein.

Als die Mitarbeiterin des Täter-Opfer-Ausgleichs der betroffenen Hauptschulklasse den Geldbetrag, den Entschuldigungsbrief und die Unterlagen kurz vor Weihnachten 2011 persönlich übergibt, trifft sie auf ein fassungslos glückliches Schweigen.

Hier der Entschuldigungsbrief (wortwörtlich, unkorrigiert):

„ Hey Jungs, hey Mädels,

also ersteinmal wollten wir uns bei den gesamten Schülern der 7b und natürlich bei eurem Lehrer entschuldigen, dass wir am 13.10.2011, nicht in eurer Klasse erschienen sind.

Ihr seid sicherlich enttäuscht darüber das ihr unser, mit Mühe vorbereiteten, Vortrag über Gewalt nicht ansehen konntet. Aber da ihr schon alt genug seid wisst ihr sicherlich worum es im Endefekt in diesem Vortrag ging und zwar „Gewalt ist keine Lösung".

Sicherlich kann man mit Gewalt was erreichen aber im Endefekt kommt immer alles zurück, sei es im Sinne von Strafen (hohe Geldstrafen bis hin zum Knast), Gewissensbisse oder Schicksalschlägen ... den jeder der zuhaut hat auch selbst Schläge bekommen und spätestens dann weiß man das Gewalt gar nicht so Toll ist ... ein wahrer Krieger gewinnt den Kampf, ohne kämpfen zu müssen ... denn die grösste Waffe eines Kriegers ist sein Verstand und im dem Sinne behandelt andere Menschen mit Respekt und falls euch etwas nicht passt dann versucht es mit eurem Mundwerk zu klären und einen Mittelweg zu finden ...

Tja wir haben unseren Vortrag zwar nicht vortragen können aber dafür spenden wir euch 300,– Euro in eure Klassenkasse ... wir glauben damit können wir eure Entäuschung schnell wieder vergessen lassen ...

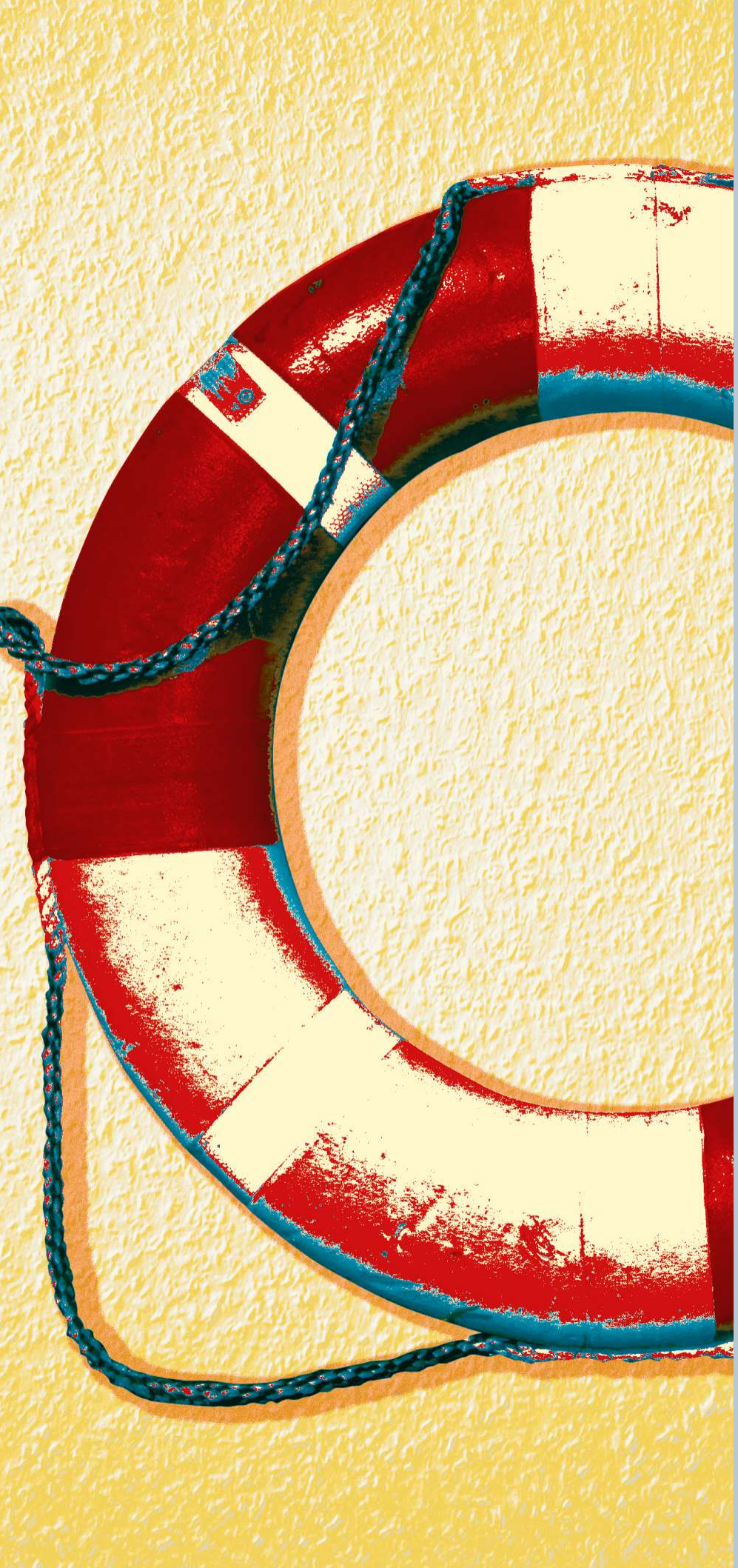
Macht was sinnvolles mit eurem Geld, unternimmt alle was zusammen, oder geht was leckeres essen. Es ist euch überlassen da es euer Geld ist.

Mit freundlichen Grüßen
Serkan, Yusuf und Enver"
(Namen geändert)

Die Klasse antwortete mit mehreren Briefen, in denen sie sich bedankt und mitteilt, dass ihnen dadurch Ausflüge ermöglicht wurden, die sie sich sonst nicht leisten hätten können.

Das Verfahren gegen die drei Angeklagten wird nun nach § 47 JGG endgültig eingestellt. Auch der Schuldspruch nach § 27 JGG gegen Enver konnte in der Zwischenzeit getilgt werden.

Wie sich gezeigt hat, braucht man manchmal einen langen Atem und ungewöhnliche Ideen. Die persönliche Beziehung zu den Angeklagten, die erst durch den face-to-face-Kontakt im Haus des Jugendrechts möglich geworden ist, hat sich zum Wohl der Allgemeinheit bezahlt gemacht.



„Immer am Dienstag, 10.45 Uhr…“

… erfolgt der Anruf von Kevin. Und das jetzt schon seit vielen Monaten.

Kevin ist seit kurzem strafmündig. Sein Sozialverhalten ist gestört. Er ist psychisch auffällig. Die Eltern sind geschieden. Die Mutter ist wieder verheiratet. Er ist mal bei der Mutter, mal beim Vater. Viele Jugendhilfemaßnahmen waren ohne sichtbaren Erfolg. Ein Aufenthalt in der Jugendpsychiatrie wurde notwendig.

Schließlich landet er bei uns im Bezirk.

Hier gibt es eine Jugendwohngruppe mit besonderer Konzeption für extrem auffällige junge Menschen. Dort sind die, an denen viele andere gescheitert sind und die häufig aus Psychiatrien kommen, so wie er auch. Es sind die sogenannten „hoffnungslosen“ Fälle.

Wenn er seine Medikamente nicht einnimmt oder es in seinem Umfeld zu Spannungen kommt, wird Kevin sehr aggressiv, wütend und „bockig“.

Eigentlich ist er ein intelligenter Junge, der sich oft selbst im Weg steht.

Durch die Hauskonferenzen kennen alle vier Institutionen anlassunabhängig die Konzeption, die Leitung und das Bemühen, trotz der Vorgeschichten eine neue Chance und einen neuen Start zu ermöglichen. Hierdurch besteht ein persönlicher Kontakt zu den Mitarbeitern und damit ein „kurzer Draht".

Strafrechtlich ist Kevin bislang noch nicht aufgefallen. Von der Jugendwohngruppe werden die Aggressionstaten, die es schon immer gab – auch vor der Strafmündigkeit – angezeigt.

Anlässlich der ersten Anzeigen ist die Staatsanwaltschaft sofort durch die Polizei informiert worden. Kevin ist auch bei Hauskonferenzen Thema.

Die in der ersten Verhandlung wegen Körperverletzung auferlegten Arbeitsstunden hat er nicht zeitnah erledigt. Bereits in der zweiten Verhandlung wegen Körperverletzung wird bei Gericht durch deutliche Grenzsetzung reagiert. Er merkt – und muss merken – dass der Spielraum kleiner wird. Und tatsächlich leistet er nun die 100 Stunden in der vorgegebenen Zeit ab und vermeidet damit den Arrest.

Er weiß, dass alle informiert sind, ein Rahmen gesetzt wird und er aber auch in diesem Rahmen eine faire Chance hat.

In einem weiteren Fall wegen gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung einer Erzieherin war die Polizei im Haus des Jugendrechts alarmiert worden, und war sofort vor Ort in der Einrichtung. Alle Beteiligten, einschließlich Kevin, wurden von der zuständigen Beamtin vernommen.

Er selbst findet sein Verhalten „witzig". Die Vernehmungsbeamtin der Polizei, die durchgängig für ihn zuständig ist und die er von Angesicht zu Angesicht kennt (face to face) weiß nicht, ob er nicht verstehen will oder nicht verstehen kann.

Kevin gibt ihr gegenüber an, dass er und sein Kumpel die ganze Sache mit der Erzieherin gemacht haben, weil „es sonst so langweilig ist, wir hatten nichts zu tun. Im Lehrerzimmer hat sie uns dann noch ein paar Angebote gemacht. Wir hatten aber keine Lust darauf. Wir haben ihr dann auch gleich gesagt, dass wir das Ganze machen, weil uns langweilig ist".

Die Beamtin hat den Eindruck, dass Kevin sich nicht über die Tragweite seines Verhaltens im Klaren ist. Die Rechtfertigung für sein Fehlverhalten war Langeweile, also das Unvermögen der Einrichtung, ihm spannende Angebote zu unterbreiten. Dies reicht Kevin als Entschuldigung für seine Straftat aus.

Es gibt Fallkonferenzen mit der Polizei, der Leitung der Wohngruppe und der Staatsanwaltschaft. Bereits zu Anfang seiner strafrechtlichen Auffälligkeiten war er schon zur Staatsanwältin im Haus des Jugendrechts gebracht worden. Er kennt auch sie.

Bei der nächsten Verhandlung – wegen dieser Tat – wird eine Woche Arrest verhängt. Der Arrest wird, wie üblich, nicht gleich vollstreckt.

Und dann der Anruf. Die Staatsanwältin erinnert sich:

„Kevin hat einen Mitinsassen angegriffen, der danach aus der Nase blutete und eine aufgeplatzte Lippe hatte. Der Mitarbeiter des auswärtigen – zuständigen – Jugendamts teilt mit, dass er jede Verantwortung für Kevin jetzt ablehne. Die Jugendwohngruppe könne ihn nicht mehr halten. Er fordert, Kevin sofort einzusperren. Kevin könne weder zu seiner Mutter noch zu seinem Vater. Er halte ihn für gefährlich, für ein „Monster". Er jedenfalls mache den Aktendeckel jetzt zu. Er sei nicht mehr zuständig."

Die Staatsanwältin berichtet, dass ihr buchstäblich der Mund offen stehen blieb. Tatsächlich ist der Mitarbeiter des Jugendamtes aber einfach hilflos.

Sie berichtet weiter. Als der Leiter der Wohngruppe sie anrief, sei sie schon etwas gefasster gewesen. Kevin befand sich nun seit 1 ½ Jahren in dieser Wohngruppe und dennoch war der Leiter ratlos. Auch er forderte zuerst die sofortige Inhaftierung. Er sah keine Möglichkeit mehr, den 15-Jährigen noch über Nacht bei sich zu behalten.

Hier bewährten sich die Strukturen des Haus des Jugendrechts und die Vernetzungen. Ein paralleles, zeitnahes, abgestimmtes Vorgehen „Hand in Hand" gehört zum Standard.

Die Staatsanwältin machte dem Leiter der Wohngruppe klar, dass er für Kevin im Moment zuständig sei, aber auch, dass im Haus des Jugendrechts unter Mithilfe aller Institutionen nach einer Lösung gesucht werde.

Die Lösung wurde gefunden. Die zuständige Jugendrichterin entschied, dass aus erzieherischen Gründen der Arrest, der bei der letzten Verhandlung verhängt wurde, sofort vollstreckt werden müsse.

Sofort hieß aber nicht heute Abend, sondern am nächsten Morgen. Die zuständige Arrestanstalt sah die Dringlichkeit ein und machte mit. Also Arrestbeginn am nächsten Morgen. Nun hatte die Jugendwohngruppe die Aufgabe, Kevin über Nacht zu betreuen, obwohl man von ihm das Schlimmste befürchtete.

Die Sozialarbeiterin im Jugendarrest wurde durch das Haus des Jugendrechts über die Problematik informiert.

Der Arrestvollzug wurde genutzt und ein Gespräch in der Jugendwohngruppe geführt.

Der zuständige Jugendamtsvertreter hatte die Mutter mitgebracht. In dem Gespräch versuchte die Staatsanwältin der Mutter klarzumachen, dass jemand, der wie sie so viel Energie ausstrahlt, und den sie aufgrund ihres Verhaltens im Gespräch für eine Sozialarbeiterin hielt, davon auch ihrem Sohn etwas mitgegeben hat oder mitgeben muss.

Jedenfalls sagte die Mutter zu, Kevin aus dem Arrest abzuholen und ihn zunächst übers Wochenende bei sich aufzunehmen.

Aus der Konferenz hat sie gegen 20.00 Uhr mit ihrem Lebenspartner telefoniert, der gar nicht begeistert war. Infolge ihrer Überredungskünste willigte dieser ein und sie „setzte sich durch".

Direkt nach der Arrestverbüßung war die Gerichtsverhandlung in anderer Sache (Körperverletzung zu Lasten eines Betreuers) terminiert worden, in der auch die letzte Tat zu Lasten eines Mitinsassen angesprochen wurde.

Auch hier bewährten sich die Zusammenarbeit und die kurzen Wege.

In der Verhandlung signalisierte der auswärtige Jugendamtsvertreter, dass er Haft favorisiere und die weitere Verantwortung für Kevin nicht übernehme. Die neuerliche Straftat als solche rechtfertigt aber keine Haft.

Auch die früheren Straftaten sind ohne größere Folgen geblieben und bewegten sich eher im unteren Bereich der Gewaltausübung.

Hilflosigkeit ist kein Haftgrund. Für eine Zwangsunterbringung in der Psychiatrie liegen die Voraussetzungen nicht vor. Die Verhandlung wird nicht durch Urteil abgeschlossen. Die Einholung eines Sachverständigengutachtens wird angeordnet, damit eine valide Basis für die Zukunft vorliegt.

Kevin "bockt". Er sagt, er will zurück in die Einrichtung und seine Schule zu Ende machen. Zu einem Sachverständigen gehe er nicht und in die Psychiatrie gehe er auch nicht. Er ist enttäuscht, dass er nicht mehr zurück ins Heim kann. Mutter und Vater sind nicht in der Verhandlung. Kevin ist buchstäblich „allein" und das in der „Fremde".

Hier bewährt sich erneut, dass die agierenden Personen bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft und bei Gericht sich kennen. Auch Kevin kennt uns alle persönlich. „Seine" Staatsanwältin vertritt die Anklage.

Alle haben – je nach Funktion – schon in verschiedenen Situationen gestützt, geschoben, aber auch gestoppt, vor allem nie aufgegeben. Er weiß auch, dass er sich auf Ankündigungen verlassen kann. Es wird ihm erklärt, dass die Begutachtung erzwungen werden kann.

Es wird ihm weiter erklärt, dass dies nicht geschehen wird, wenn er sich regelmäßig dienstags um 10.45 Uhr telefonisch beim Gericht meldet und zum Gutachter geht, wenn dieser einen Termin festsetzt.

Er weiß, dass die Erstattung des Gutachtens erst in Monaten ansteht und in dieser Zeit er seine Versprechen einhalten muss und auch keine weiteren Straftaten mehr begehen darf. Die jetzige Zeit muss – soweit möglich – genutzt werden. Nur genutzte Zeit ist sinnvolle Zeit. Beschleunigung allein ist nicht immer erzieherisch sinnvoll.

Fast jede Woche ist Kevin wo anders: Bei Mutter, Vater, Bruder oder Schwester.

Kevin ruft verlässlich um 10.45 Uhr beim Gericht an.

Häufig sagt er am Telefon es gehe ihm „so na ja – eher schlecht". Keiner wolle ihn richtig. Jeder hat aber durchaus seine Gründe, sich nicht intensiv mit ihm zu befassen. Kevin ist und bleibt schwierig.

Irgendwann sagt er, er sei eigentlich ganz neugierig, was der Sachverständige so herausfinde. Es sei aber noch so lange bis zum Termin, ob er bis dahin etwas tun könne, vielleicht für den Geschädigten. Er habe sich nicht korrekt verhalten.

All dies kommt aber nur „scheibchenweise". Er ist extrem misstrauisch. Die Telefongespräche sind jeweils nur sehr kurz. Über die früheren Kontakte und auch die weiteren Informationen durch die Leitung der Jugendwohngruppe, die – obwohl nicht mehr zuständig – wertvolle Tipps gibt, gelingt es, Verbindung über den formalen Aspekt hinaus aufzubauen.

Zwischenzeitlich ist er etwas länger bei der Schwester, die außerhalb des Landesteils wohnt.

Mit Hilfe der Jugendhilfe im Strafverfahren im Haus des Jugendrechts gelingt es, Kontakt mit der Jugendgerichtshilfe am Wohnort der Schwester zu bekommen. Über die Jugendhilfe im Strafverfahren im Haus des Jugendrechts wird organisiert, dass nach Ableistung von Arbeitsstunden im Bezirk der Schwester über den Verein Starthilfe in Stuttgart Schmerzensgeld an das Opfer ausbezahlt wird. Mit der Staatsanwältin ist diese Vorgehensweise abgesprochen, und die Jugendhilfeeinrichtung, in der der Geschädigte wohnt, ist informiert.

Die Arbeitsstunden erledigt Kevin sehr zügig.

Seit kurzem ist Kevin in einer Pflegefamilie, die vom für ihn zuständigen Jugendamt organisiert wurde.

Auch dies war bei einem der Telefonate ganz kurz Thema. Die Idee kam von Kevin.

Bei einem der letzten Telefonate hat Kevin darum gebeten, ihn nicht wieder an jemand anderen weiterzugeben. Hier würden ihn alle kennen und wenigstens wissen, was Sache ist. Er gibt an, er sei doch kein „gefährliches Monster".

Wieder einmal ist uns klar, welch langen Atem wir alle brauchen, dass über die Aktenkenntnis hinaus eine umfassende persönliche Kenntnis des jungen Menschen und eine gute Vernetzung erforderlich sind.

Das ist auch für Kevin „anders" und eine neue Chance, obwohl wir „nur" im Rahmen der JGG-Vorschriften agieren.

„... Ich warte auf den nächsten Anruf am Dienstag, um 10.45 Uhr."



DAS HAUS DES JUGENDRECHTS IM ECHO...

... der Schulen.

„Die PolizeibeamtInnen haben einen Namen und ein Gesicht. Sie sind für die SchülerInnen Ansprechpartner in schwierigen Lebenslagen und stellen nicht nur Personen ihres Vertrauens dar, sondern auch Respektspersonen, die durch ein klares Wort oder aber auch ein verständnisvolles Gespräch die Jugendlichen oft wieder auf den richtigen Weg bringen."

„Die Schulsprechstunde ist ein wichtiger Termin für den Austausch, die Beratung und auch das Festlegen der überaus notwendigen Präventionsarbeit, die sich mit der Zeit verändert und sehr den ‚modernen' Entwicklungen angepasst hat. Sei es in den einzelnen Klassenstufen, wo es um Themen wie Gewalt, Mobbing, Diebstahl, Drogenmissbrauch geht, oder beim Kommunikationstag, wo sich Eltern, Lehrer und Schüler über die Gefahren grenzenlosen Mediengebrauchs und Gefahren des Chattens informieren konnten."

„Ein Geheimnis dieses erfolgreichen Handelns ist sicher die schnelle Kontaktaufnahme mit der Schule und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Schulleitung und LehrerInnen. Es ist immer möglich, zeitnah mit dem Haus des Jugendrechts zu sprechen oder einen Termin zu vereinbaren."

„Es gab mehrere Ereignisse, bei denen „außerschulische Beratungen" deutlich besser gewirkt haben, als Gespräche mit der Schulleitung das gekonnt hätten. Dieses pädagogische Moment möchten wir nicht mehr missen, genauso wenig wie den kurzen Draht, wenn es mal ‚brennt'."

„Insgesamt lässt sich über das Haus des Jugendrechts sagen, dass für uns Schulen in Bad Cannstatt diese Einrichtung nicht mehr wegzudenken ist und der Politik damit ein hervorragendes Projekt gelungen ist."

... der Jugendhilfeeinrichtungen.

„Lange vor der Eröffnung des Haus des Jugendrechts wurde in der sozialpädagogischen Szene heftig diskutiert. Kann denn das gut gehen:

Sozialarbeit und Polizei unter einem Dach und auch noch mit einem gemeinsamen Konzept? Nach einer längeren Annäherung und einem gemeinsamen Lernprozess ist dann jedoch eine richtig gute Institution entstanden."

„Wir profitieren sehr von der Lage und dem Arbeitsablauf beim Haus des Jugendrechts. Dies bedeutet stadtteilnahe Arbeit und Präsenz bei Veranstaltungen, die den Stadtteil betreffen."

„Das eigentlich Neue und die für uns bedeutendste Änderung ist die Öffnung von Justiz und Polizei in Richtung Sozialarbeit. So entstanden überdurchschnittlich viele Projekte die wir in Kooperation mit dem Haus des Jugendrechts gemeinsam planten, konzipierten und durchführten. In diesen Projekten gelang es, die Stärken der beiden Professionen ideal miteinander zu verbinden."

„Abschließend lässt sich über das Haus des Jugendrechts sagen, dass es auf Augenhöhe kooperiert, den Anstoß gibt, auch mal neue oder andere Wege zu gehen, seinen möglichen Spielraum nutzt – und vor allem dabei immer das Wohl des Jugendlichen und der jungen Erwachsenen in den Mittelpunkt stellt!“

... der Bezirksvorsteher.

„Das Haus des Jugendrechts ist eine Institution, die im Stadtbezirk Bad Cannstatt mit seinen vielen Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und großen Veranstaltungen auf dem Wasen und in der Mercedes-Benz-Arena, eine sehr wichtige Bedeutung hat. Sie ist fest verankert und nicht mehr weg zu denken.“

„Das Haus des Jugendrechts ist eine große Bereicherung. Die KollegInnen sprechen die Sprache der Jugendlichen und verstehen es, bei Konflikten gekonnt zu vermitteln.“

... der Interessierten.

Bei über 200 Informationsveranstaltungen waren zahlreiche Besuchergruppen aus allen gesellschaftlichen Einrichtungen zu Gast im Haus des Jugendrechts. Zu Vorträgen wurden wir bundesweit auf viele interdisziplinäre Tagungen eingeladen.

Für die Rechtsstudenten, die bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, bei den Amtsgerichten Stuttgart und Stuttgart-Bad Cannstatt und beim Landgericht Stuttgart ein studienbegleitendes Praktikum ableisten, ist die Vorstellung des Haus des Jugendrechts zu einem festen Bestandteil ihres Praktikums geworden.

Überraschend war und ist das hohe und anhaltende Interesse der Politik im In- und Ausland an der Arbeit im Haus des Jugendrechts.

... der Medien.

Das Medieninteresse ist über die Jahre auch international ungebrochen hoch.

Ausgewählte Presse-Headlines:

„Haus des Jugendrechts ist ein Erfolgsprojekt...“
Stuttgarter Wochenblatt

„Kriminalprävention und Jugendhilfe im Haus des Jugendrechts...“
forum kriminalprävention

„Jugendliche sind keine Aktennummern...“
Schwäbische Zeitung

„Ein Haus gegen Gangsterkarrieren…“
Sonntag Aktuell

„Rettungsringe für böse Kids…“
DER SPIEGEL

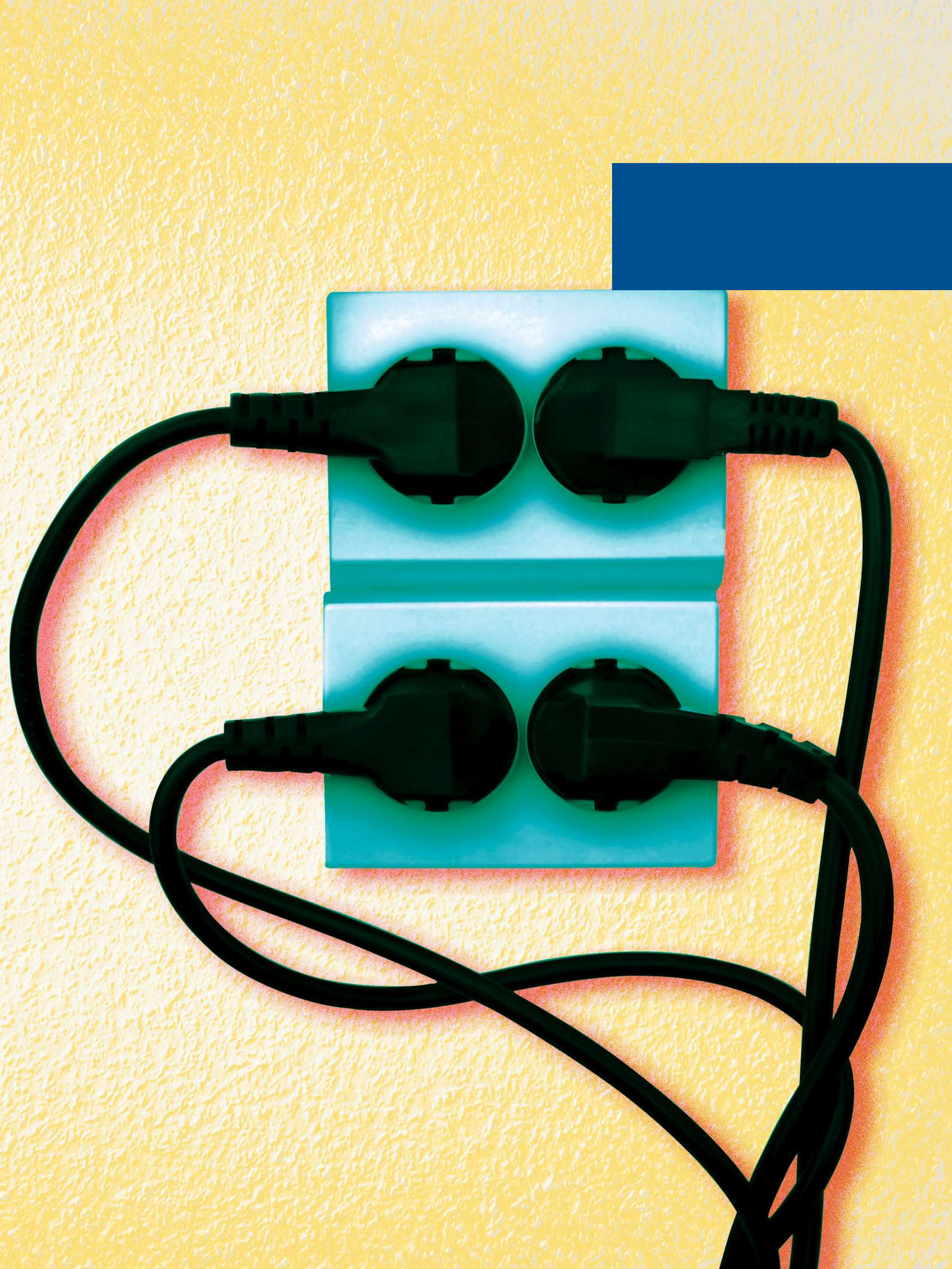
„Im Haus des Jugendrechts werden jugendliche Straftäter dabei unterstützt, ihr Leben zu ändern…“
Amtsblatt Stuttgart

„Gemeinsam gegen Kriminalität – Stuttgarter Haus des Jugendrechts…“
dpa-Meldung

„Es muss nicht immer nur Strafe sein…“
Stuttgarter Nachrichten

„Haus des Jugendrechts: Schnelle Strafe , aber kein kurzer Prozeß…“
Heilbronner Stimme

„Haus des Jugendrechts erweitert Zuständigkeit“
Cannstatter Zeitung



IMPULSE, IMPULSE, IMPULSE

„Dass sich das Stuttgarter System auch auf andere deutsche Städte übertragen lässt, daran hat die Ministerin keine Zweifel."

„Die Empfehlung kann nur sein, dass sich dieser richtige Weg überall kommuniziert. Sie jedenfalls plädiere dafür, das Modell – oder Module davon – weiter zu kopieren."
Damalige Bundesjustizministerin Frau Herta Däubler-Gmelin am 12.12.2000 in der Stuttgarter Zeitung, nach ihrem Besuch im Haus des Jugendrechts.

Unsere Erkenntnisse, Erfahrungen und Arbeitsweisen wurden zum Teil landesweit übernommen, um von einer „Insellösung" zu einer „Flächenlösung" zu kommen.

Zum 1. Januar 2005 wurden zentrale Elemente aus dem Haus des Jugendrechts wie das **Wohnortprinzip,** die **Regionalisierung** und die **Parallelbefassung** in ganz Baden-Württemberg übernommen. Die Bearbeitung von Jugendstrafverfahren wurde landesweit behördenübergreifend durch interministerielle Richtlinien reformiert.

Wohnortprinzip.
Bei Straftätern unter 18 Jahren (im Haus des Jugendrechts unter 21 Jahren) ermittelt die für deren Wohnsitz zuständige Polizei, unerheblich wo die Straftat begangen wurde.

Regionalisierung.
Den Jugendsachbearbeitern der Polizei wurden von den Staatsanwaltschaften und Jugendämtern feste Ansprechpartner benannt. Regelmäßiger Informationsaustausch und Fallkonferenzen wurden initiiert.

Parallelbefassung.
In besonderen Fällen wird die Staatsanwaltschaft von der Polizei sofort über den Beginn des Ermittlungsverfahrens informiert. Die Staatsanwaltschaft bindet zeitnah die Jugendgerichtshilfe mit ein, Ermittlungsschritte und Maßnahmen werden abgestimmt.

Module oder die gesamte Kooperationsstruktur unseres Haus des Jugendrechts waren Vorbild für weitere Einrichtungen in ganz Deutschland, die teils unter der Bezeichnung „Jugendstation" firmieren.

Bis heute wurden folgende Einrichtungen eröffnet:

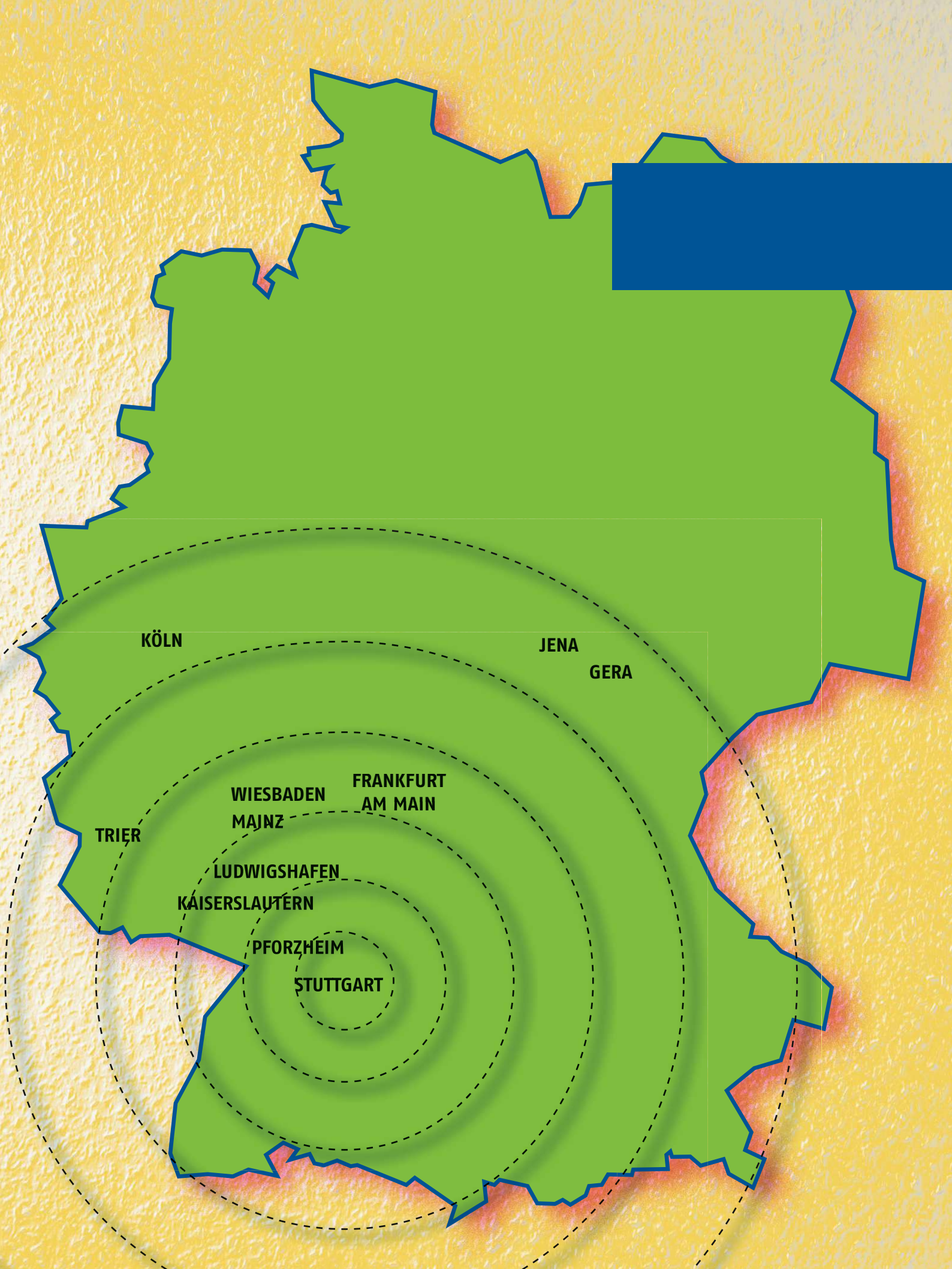
Jugendstationen Gera (2000) und Jena (2011).

Häuser des Jugendrechts Ludwigshafen (2005), Mainz (2008), Köln (2009), Kaiserslautern (2009), Wiesbaden (2010), Trier (2010), Frankfurt-Höchst/ Main (2011), Pforzheim (2012). In Mannheim soll ein Haus des Jugendrechts am 1.1.2015 eröffnet werden.

Die breite Anerkennung des Haus des Jugendrechts spiegelt sich auch in der Baden-Württembergischen Landespolitik wieder. Schon in der Koalitionsvereinbarung von CDU und FDP/DVP im Jahre 2001 wurde zur Gewährleistung der inneren Sicherheit „eine Ausdehnung des erfolgreichen Modellprojektes Haus des Jugendrechts auf weitere geeignete Standorte" festgeschrieben.

Auch im Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die GRÜNEN und SPD vom 09.05.2011 heißt es:

„Ausgehend von den überaus positiven Erfahrungen mit dem ‚Haus des Jugendrechts' in Stuttgart-Bad Cannstatt streben wir eine Ausweitung solcher Einrichtungen auf andere geeignete Städte in Baden-Württemberg an."


KÖLN
JENA
GERA
WIESBADEN
FRANKFURT
AM MAIN
MAINZ
TRIER
LUDWIGSHAFEN
KAISERSLAUTERN
PFORZHEIM
STUTTGART

BIS HEUTE HAT DIESE VISION IHRE KRAFT NICHT VERLOREN

„Schon heute, am Tag der Eröffnung, ist der Name ‚Haus des Jugendrechts' eine bundesweit bekannte ‚Markenbezeichnung'. Sie stößt allseits auf großes Interesse und hohe Erwartungen. Dabei kann man freilich sehr unterschiedliche Reaktionen auf die Bezeichnung und die dahinter stehende Idee erleben: Manche empfinden beides als zu ‚soft', auf andere wirkt es zu strafrechtslastig'. Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte."

Erklärung des damaligen Justizministers Prof. Dr. Ulrich Goll zur Eröffnung des Haus des Jugendrechts, am 7. Juni 1999.

Wir wissen, dass wir zur Verwirklichung unserer Vision und für unsere tägliche Arbeit die Unterstützung der Politik brauchen und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir auf sie bauen können.

Auch in Zukunft benötigen wir diesen Rückhalt, um in der Auseinandersetzung und Begegnung mit gefährdeten jungen Menschen rechtzeitig kreative Wege gehen zu können.

Genutzte Zeit ist sinnvolle Zeit. Wir können nicht das Leben eines jungen Menschen „umkrempeln", wollen aber den einen oder anderen Stein ins Rollen bringen oder auch rechtzeitig anhalten. Das genaue Hinschauen ermöglicht es uns, die bessere Maßnahme zu finden.

Der Umgang mit den jungen Menschen ist für Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt und Gericht ein anderer geworden. Der Kontakt zu ihnen und zu den Eltern ist weniger formal, stattdessen persönlicher und direkter.

Die bessere Kommunikation sorgt für größere Akzeptanz, auch und gerade bei schwierigen Entscheidungen.

Wir wollen auch weiterhin am „Puls der Jugend" bleiben und neuen Erscheinungsformen von Kriminalität rechtzeitig die Stirn bieten. Die Zusammenarbeit mit Schule und Jugendhilfeeinrichtungen ist unabdingbar.

Wir wollen aufzeigen, was eine optimierte und dynamische Zusammenarbeit leisten kann.

Trotz aller gemeinsamen Anstrengungen ist der junge Mensch aber auch selbst gefordert.

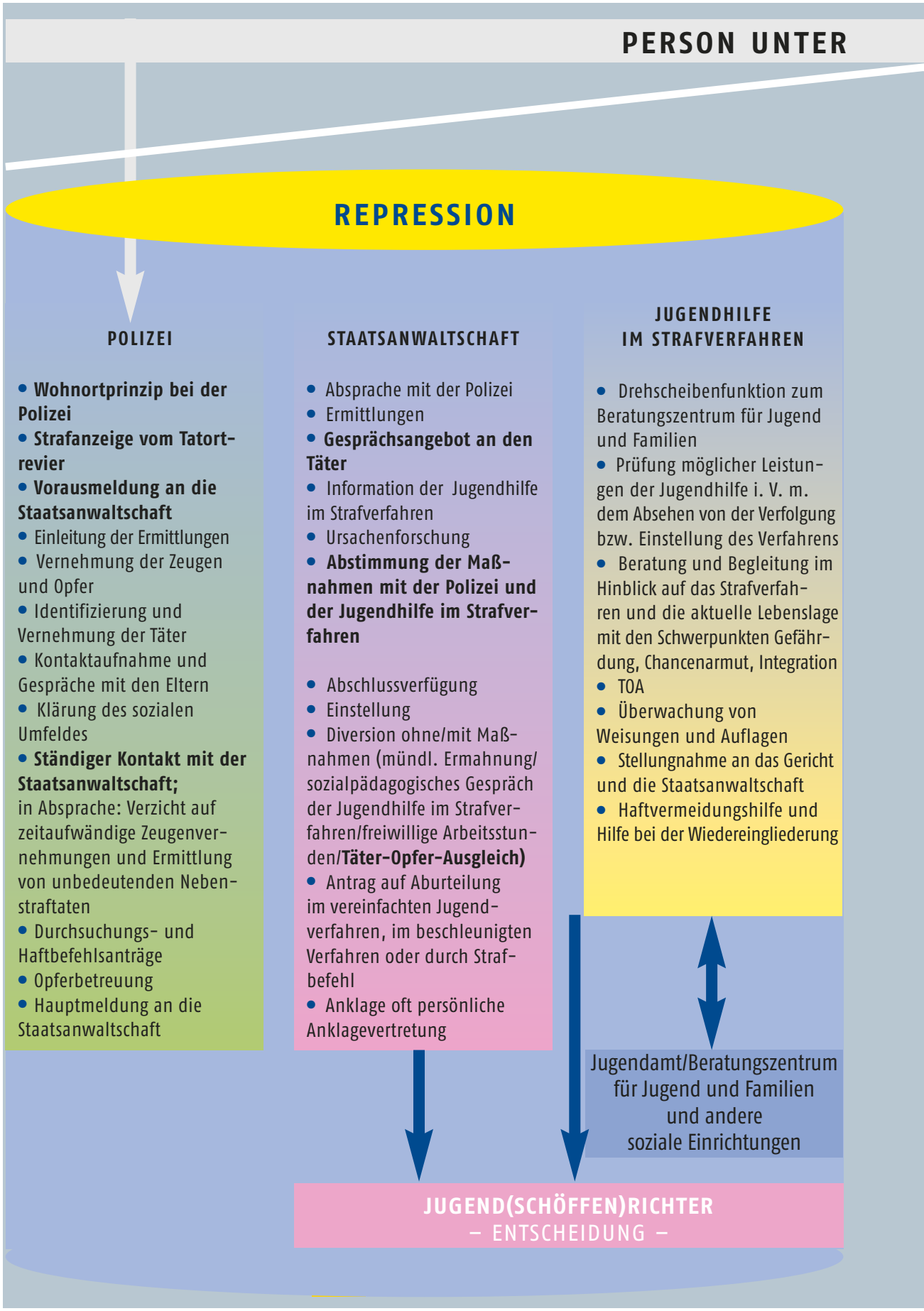
„Mir wurde versucht bewusst zu machen, hey, wenn du so weiter machst, kommst Du auf die falsche Bahn."

„Ich berate sie (Red.: die Jugendlichen) auch, dass sie zum Haus des Jugendrechts gehen sollen, weil die können dir helfen. Aber wenn du nicht hingehst, dann kann's schlimmer werden."

Rundfunkinterview des 30-jährigen Hakan beim Deutschlandfunk. Im Alter von 14–18 Jahren hatte er „Kontakt" mit dem Haus des Jugendrechts.

HAUS DES JUGENDRECHTS...

VERFAHRENS-ABLAUF IM HAUS DES JUGEND-RECHTS



...ALLES AUF EINEN BLICK

21 JAHREN

PRÄVENTION

JUGENDAMT

Jugendamt/Beratungszentrum für Jugend und Familien
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
- Familienberatung, Erziehungsberatung, Psychologische Beratung
- Trennungs- und Scheidungsberatung; Beratung zur elterlichen Sorge und zum Umgangsrecht
- Beratung u. Vermittlung von Hilfen zur Erziehung und anderen Jugendhilfeleistungen
- Persönliche Hilfen nach SGB II und XII
- Kooperation und Vernetzung, einzelfallübergreifende Sozialarbeit

POLIZEI

- Meldung über Schulschwänzer und Vermisste
- Jugendschutzverstöße
- Kontaktaufnahme mit den Eltern
- Abklärung des sozialen Umfeldes
- Sofortmaßnahmen Gefährderansprachen
- Meldung an das Jugendamt im Haus
- Schulkontakte

VERNETZUNG

- Regelmäßige Treffen mit Jugendhilfeeinrichtungen
- Gremienarbeit
- Teilnahme an Stadtteilveranstaltungen
- Feste Ansprechpartner für die Schulen
- Schulwegüberwachung
- Schulsprechstunde
- Präventionsunterrichte
- Jugendschutzstreifen
- Präventionsstreifen
- Projektentwicklung

Projekte:
- Kriminalprävention an Schulen
- Filmprojekt Zoff in Bad Cannstatt
- Nachtwaldspiel
- Knast kommt krass
- Cannstatt bewegt sich

Andere soziale Einrichtungen

Die Philosophie ist, schon an der Schwelle zur Delinquenz, gemeinsam zum Wohle der jungen Menschen und der Gesellschaft zu reagieren.

face to face

von Hand zu Hand

Tür an Tür

individueller Maßanzug

Beratung

Transparenz

Vernetzung

genutzte Zeit ist sinnvolle Zeit

Frühbesprechung

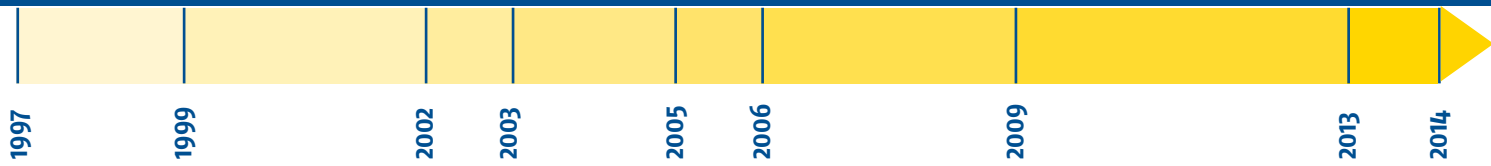
Fallkonferenz

Hauskonferenz

Erfolg ist dort, wo rechtzeitig reagiert wird



DATEN UND FAKTEN



Historie.

Sommer 1997:
Dr. Volker Haas, Polizeipräsident von Stuttgart, hat die Vision von einem *Haus der Gerechtigkeit*.

26. November 1997 bis 31. Mai 1999:
Der Polizeipräsident und Projektleiter Dr. Haas setzt einen Geschäftsführer ein.

Das Projektbüro wird bei der Polizei angegliedert und koordiniert die Umsetzung und Steuerung des Modellprojektes.

1. Juni 1999 bis 31. Mai 2002:
Die Modellprojektphase wird wissenschaftlich vom ism (Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.) begleitet und schließt mit dem Praxisbericht der Arbeitsebene ab.

11. März 2003:
Eine gemeinsame Pressemitteilung des Innenministeriums, des Justizministeriums und der Landeshauptstadt Stuttgart zur Fortführung des Haus des Jugendrechts wird veröffentlicht.

Die wissenschaftliche Evaluation des ism wird vorgestellt.

1. Juni 2002 bis 31. Mai 2005:
In dieser Zeit läuft die Projektphase, die mit dem Werkstattbericht der Arbeitsebene endet.

1. Mai 2006:
Der Kooperationsvertrag zur Bekräftigung der weiteren Zusammenarbeit durch die Behördenleiter der beteiligten Institutionen wird unterzeichnet.

Seit 2. Mai 2006:
Das Haus des Jugendrechts ist eine dauerhafte Einrichtung.

1. Juni 2009:
10-jähriges Jubiläum mit Festakt im Großen Saal des Rathauses.

„Die hier erstmals realisierte Idee war ebenso innovativ wie erfolgversprechend: Eine quantitative und qualitative Optimierung der Sachbearbeitung von Jugendstrafverfahren durch die Zusammenführung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe „unter einem Dach" bei einer gleichzeitigen Anbindung des nahegelegenen Amtsgerichts Bad Cannstatt.

Die Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre haben die damaligen Erwartungen weit übertroffen. Im Haus des Jugendrechts zeigt die Justiz ihr Gesicht und füllt das Jugendgerichtsgesetz mit Leben."
Prof. Dr. Ulrich Goll MdL, Justizminister Baden-Württemberg im Jahre 2009; aus dem Grußwort der Broschüre „Zehn Jahre Haus des Jugendrechts"

„Die Erfahrungen mit der Arbeitsweise im Haus des Jugendrechts sind sehr positiv, deshalb werden seit 2005 zentrale Elemente in ganz Baden-Württemberg angewandt."
Heribert Rech MdL, Innenminister Baden-Württemberg im Jahre 2009; aus dem Grußwort der Broschüre „Zehn Jahre Haus des Jugendrechts"

„Ich bin davon überzeugt, dass aus dem Haus des Jugendrechts auch weiterhin Impulse kommen werden, die sowohl dem Sanktionsanspruch des Staates, der Wiedergutmachung gegenüber den Opfern und der Hilfestellung beim jungen Täter gerecht werden."
Dr. Wolfgang Schuster, Oberbürgermeister der LH Stuttgart im Jahre 2009; aus dem Grußwort der Broschüre „Zehn Jahre Haus des Jugendrechts".

1. Januar 2014:

Erweiterung des Haus des Jugendrechts unter Übertragung der bewährten Strukturen der optimierten Zusammenarbeit auf den gesamten Amtsgerichtsbezirk Stuttgart-Bad Cannstatt mit nunmehr 9 Stadtbezirken.

Personalstand.

Die Staatsanwaltschaft war im Kernbereich des Haus des Jugendrechts bisher mit 1 Dezernentin und 1 Servicekraft vertreten. Mit der Erweiterung wurde um einen zusätzlichen Dezernenten und eine halbe Servicekraft aufgestockt.

Damit ist die Staatsanwaltschaft im Haus des Jugendrechts nunmehr mit 2 Dezernenten und 1,5 Servicekräften präsent.

Das Polizeipräsidium ist mit 1,5 Servicestellen und 9 Personalstellen (3 Schutz-/ 6 Kriminalpolizei) und das Jugendamt mit 1,3 Personalstellen und 1 Servicekraft im Haus vertreten.

Durch die Erweiterung ändert sich bei der Polizei und dem Jugendamt der Personalstand im Kernbereich des Haus des Jugendrechts nicht.

Die Vertreter der einbezogenen Behörden, 11 Jugendsachbearbeiter der betroffenen 3 Polizeireviere und die benannten Ansprechpartner der betroffenen 3 Beratungszentren, bleiben organisatorisch an ihren Dienststellen vor Ort.

Das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt bleibt wie bisher mit 3 Jugend(schöffen)richterinnen und 2 Geschäftsstellen vertreten.

Sachliche Zuständigkeiten.

Die Errechnung der Personalstellen bei der Polizei im Kernbereich erfolgte nach der allgemeinen Stellenzuweisung aufgrund der Polizeilichen Kriminalstatistik.

Ausgenommen in der Sachbearbeitung bei der Polizei sind Tötungs- und Staatsschutzdelikte, Rauschgifthandel, sowie Fälle schwerer Kriminalität, deren Bearbeitung Spezialkenntnisse erfordern.

Die Polizei im Kernbereich bearbeitet zudem alle Verfahren von Heranwachsenden nach dem Tatortprinzip in den Stadtbezirken Bad Cannstatt und Münster.

Die 11 Jugendsachbearbeiter der von der Erweiterung betroffenen Polizeireviere bleiben gemäß ihrer landesweiten Aufgabenbeschreibung für die einfache und mittlere Kriminalität für alle unter 18-Jährigen nach dem Wohnortprinzip zuständig. Die Bearbeitung der schweren Kriminalität und der Verfahren gegen Heranwachsende nach dem Wohnort- und Tatortprinzip fallen grundsätzlich nicht in ihre Zuständigkeit.

Der Leiter der Polizei im Haus des Jugendrechts hat bei der Polizei die Koordinierungsfunktion.

Der Arbeitsanteil im Kernbereich des Haus des Jugendrechts beträgt

- bei der Polizei ca. 70 %
- bei der Staatsanwaltschaft ca.80%
- bei der Jugendhilfe im Strafverfahren 100%
- beim Amtsgericht ca. 20%.

LITERATUR VERZEICHNIS

Das Haus des Jugendrechts in Stuttgart-Bad Cannstatt – Konzeption und empirische Befunde.

Prof. Dr. Wolfgang Feuerhelm, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V., Vortrag bei der Landesgruppe Baden-Württemberg in der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ), am 28. März 2003 in Heidelberg, erschienen in Jugendkriminalität und Reform des Jugendstrafrechts, INFO 2003.

Das Haus des Jugendrechts in Stuttgart Bad Cannstatt – Ergebnisse einer Evaluation.

Wolfgang Feuerhelm/Nicolle Kügler, Mainz 2003, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism), ISBN 3-932612-04-3. (vergriffen)

Gesamtprojektbericht.

Projekt Haus des Jugendrechts, LPD Stuttgart II, Projektbüro Haus des Jugendrechts, Stuttgart, Mai 1998.

Praxisbericht.

Modellprojekt Haus des Jugendrechts, 1. Juni 1999 bis 31. Mai 2002 LPD Stuttgart II, Projektbüro, Haus des Jugendrechts, Stuttgart, Dezember 2002.

Werkstattbericht.

Projekt Haus des Jugendrechts, 1999-2005, 1. Juni 2002 bis 31. Mai 2005. Polizeipräsidium Stuttgart, Staatsanwaltschaft Stuttgart, Jugendamt Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt, Stuttgart, November 2005.

Kooperationsvertrag

zwischen Polizeipräsidium Stuttgart, Staatsanwaltschaft Stuttgart, Jugendamt Stuttgart und Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt für die behördenübergreifende Einrichtung Haus des Jugendrechts, Mai 2006.

Zehn Jahre Haus des Jugendrechts Stuttgart.

Haus des Jugendrechts: Polizeipräsidium Stuttgart, Staatsanwaltschaft Stuttgart, Jugendamt Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt, Mai 2009

Gemeinsame Richtlinien

des Justizministeriums, des Innenministeriums und des Sozialministeriums zur Förderung von Diversionsmaßnahmen und zur Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendhilfe bei Straftaten jugendlicher und heranwachsender Beschuldigter sowie delinquentem Verhalten von Kindern vom 20. Dezember 2004.

Gemeinsame Verwaltungsvorschrift

des Justizministeriums, des Innenministeriums und des Sozialministeriums zur Förderung von Diversionsmaßnahmen und zur Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendhilfe bei Straftaten jugendlicher und heranwachsender Beschuldigter sowie delinquentem Verhalten von Kindern (Zusammenarbeits- und Diversionsrichtlinien) zum 1. Januar 2012 (Neuerlass der Gemeinsamen Richtlinien vom 20. Dezember 2004.)

Koalitionsvertrag

„Der Wechsel beginnt" zwischen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD Baden-Württemberg 2011-2016.

SO KÖNNEN SIE UNS ERREICHEN

Haus des Jugendrechts
Krefelder Straße 11
70376 Stuttgart-Bad Cannstatt

Internet
www.polizei-stuttgart.de

e-mail
hausdesjugendrechts-stuttgart@
polizei.bwl.de

Telefon
Polizeipräsidium Stuttgart
Jugenddezernat
0711 / 89 90-61 00
0711 / 89 90-52 20

Staatsanwaltschaft Stuttgart
0711 / 89 90-61 20
0711 / 89 90-61 21
0711 / 89 90-61 22

Jugendamt Stuttgart
0711 / 216-5 77 90
0711 / 216-5 77 86
0711 / 216-5 77 87

Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt
Badstraße 23, 70372 Stuttgart
0711 / 50 04-152
0711 / 50 04-153
0711 / 50 04-162

HIER
HABEN SIE
PLATZ FÜR
NOTIZEN

IMPRESSUM

Unser herzlicher Dank gilt allen, die uns bei der Erstellung der Broschüre mit Rat und Tat unterstützt haben, insbesondere dem Künstler Wolfgang Thiel, der das Cover-Motiv gestaltet hat. Ein ganz besonders großes Dankeschön geht an unsere langjährige, treue Spenderin Helga Vogt-Binné; ohne ihre Unterstützung könnten wichtige Präventionsprojekte wie *„Knast kommt krass“* nicht durchgeführt werden und die Herstellung dieser Broschüre wäre nicht möglich gewesen.

Herausgeber	Haus des Jugendrechts: Polizeipräsidium Stuttgart Staatsanwaltschaft Stuttgart Jugendamt Stuttgart Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt
Verantwortlich für den Inhalt	Haus des Jugendrechts
Redaktion	Haus des Jugendrechts: Rainer Rudat Polizeipräsidium Stuttgart Dr. Franziska Scheffel Rosa-Maria Wolff Staatsanwaltschaft Stuttgart Sabine Raiser Jugendamt Stuttgart Dr. Elisabeth Bingel Iris Käppler-Krüger Stephanie Vogt Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt
Gestaltungskonzept/Layout/ Druckvorstufe	Klaus Zieher, Grafik-Design
Druck und Verarbeitung	W. Kohlhammer Druckerei GmbH Stuttgart, im Mai 2014



DEN WEG WEISEN KÖNNEN WIR DEN WEG GEHEN MUSS JEDER SELBST

Baden-Württemberg
STAATSANWALTSCHAFT STUTTGART
AMTSGERICHT STUTTGART - BAD CANNSTATT

POLIZEI
BADEN-WÜRTTEMBERG
POLIZEIPRÄSIDIUM STUTTGART

STUTTGART